

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 moharrem 1423 – 2 avril 2002

145^{ème} année

N° 27

Sommaire

Lois

- Loi n° 2002-35 du 1^{er} avril 2002**, portant ratification des amendements de l'accord relatif à la création de la commission générale des pêches pour la méditerranée, adoptés par le conseil de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lors de sa cent treizième session..... **707**
- Loi n° 2002-36 du 1^{er} avril 2002**, portant ratification de la convention de l'organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international..... **707**
- Loi n° 2002-37 du 1^{er} avril 2002**, modifiant et complétant le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97-24 du 28 avril 1997..... **707**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Arrêté du Premier ministre du 28 mars 2002, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de greffier adjoint à la cour des comptes..... **711**

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

- Nomination d'un directeur..... **711**

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

- Cessation de fonctions d'une chargée de mission..... **711**

Ministère de la Justice

- Détachement d'un magistrat..... **711**

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2002-620 du 1 ^{er} avril 2002, portant nomination de membres aux conseils régionaux.....	711
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2002-621 du 19 mars 2002, modifiant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.....	714
Décret n° 2002-622 du 26 mars 2002, portant approbation de la concession de l'utilisation de la source "GARCI 2" sise à la délégation d'Enfidha du gouvernorat de Sousse.....	828

Ministère de l'Education

Décret n° 2002-623 du 26 mars 2002, portant création de certains établissements publics.....	828
Décret n° 2002-624 du 26 mars 2002, portant changement d'appellation de certains établissements publics.....	829

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2002-625 du 26 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Feriana, gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gopal.....	830
Décret n° 2002-626 du 28 mars 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité « Nouvelle Matmata » du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Gharaïba).....	832

Ministère des Finances

Décret n° 2002-627 du 26 mars 2002, modifiant et complétant le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.....	833
Décret n° 2002-628 du 1 ^{er} avril 2002, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien.....	834

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la société El Bouniane.....	835
Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'entreprise de l'office du développement du Nord Ouest.....	835
Nomination d'un membre représentant le gouvernorat de Kébili au conseil d'entreprise de l'office du développement du Sud.....	835

Loi n° 2002-35 du 1^{er} avril 2002, portant ratification des amendements de l'accord relatif à la création de la commission générale des pêches pour la méditerranée, adoptés par le conseil de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lors de sa cent treizième session (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont ratifiés, les amendements à l'accord relatif à la création de la commission générale des pêches pour la méditerranée, annexés à la présente loi et adoptés par le conseil de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 2002.

Loi n° 2002-36 du 1^{er} avril 2002, portant ratification de la convention de l'organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifiée, la convention de l'organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international, annexée à la présente loi, adoptée lors de la vingt sixième session de la conférence des ministres des affaires étrangères des Etats islamiques tenue à Ouagadougou du 28 juin au 1er juillet 1999 et signée par le gouvernement de la République Tunisienne le 11 novembre 2000.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 2002.

Loi n° 2002-37 du 1^{er} avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97-24 du 28 avril 1997 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des articles 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, du premier paragraphe des articles 66 et 70, du sixième paragraphe de l'article 73, de l'article 76, du premier paragraphe de l'article 78, du dernier paragraphe de l'article 82, de l'article 83, du premier et du cinquième paragraphe de l'article 88 et des articles 91 et 92 du code des assurances, promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 54 (nouveau). : Le capital social des sociétés anonymes ne peut être inférieur à dix (10) millions de dinars entièrement libérés. Le capital social des sociétés anonymes, pratiquant exclusivement une catégorie d'assurance, ne peut être inférieur à trois (3) millions de dinars entièrement libérés.

Article 55 (nouveau). : Les sociétés d'assurances à forme mutuelle sont des sociétés civiles à condition qu'elles garantissent à leurs adhérents, moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge et quelles répartissent leurs excédents de recettes entre leurs adhérents dans les conditions fixées par les statuts.

Article 56 (nouveau). : Les organes de gestion, d'administration et de délibération des sociétés d'assurances à forme mutuelle sont fixés par les statuts. Les dispositions-type de ces statuts, revêtant un caractère obligatoire, sont fixées par décret.

L'article 223 et les articles 258 à 273 du code des sociétés commerciales leur sont applicables.

Article 57 (nouveau). : Le fonds commun des sociétés d'assurances à forme mutuelle ne peut être inférieur à un million cinq cents mille dinars. Il est constitué des droits d'entrée acquittés par les adhérents en même temps que la première cotisation, des emprunts, des subventions, des dons et legs à la société.

Article 58. (nouveau). : Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante pour toutes leurs opérations.

La marge de solvabilité est constituée, après déduction des pertes et des actifs incorporels, par les éléments suivants :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mars 2002.

- le capital social entièrement libéré ou fonds d'établissement constitué et la moitié (50%) de la fraction non libérée du capital social,

- les réserves légales, les réserves statutaires et les réserves facultatives,

- les bénéfices reportés,

- les plus-values résultant de la réévaluation d'éléments d'actif de l'entreprise après la couverture totale des engagements techniques et accord du ministre chargé des finances,

- autres éléments corporels pouvant être compris dans la marge de solvabilité après accord du ministre chargé des finances.

Article 59 (nouveau). : Les entreprises d'assurances doivent inscrire au passif et représenter à l'actif de leur bilan les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la liste, le mode de calcul de ces provisions ainsi que les conditions de leur représentation à l'actif du bilan.

Article 60 (nouveau). : Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances doivent produire au ministère des finances, dans les délais fixés, ce qui suit :

- une fois tous les trois mois, les documents et les états de conjoncture,

- au plus tard le 31 juillet de chaque année, le compte rendu annuel de toutes leurs opérations avec les tableaux statistiques et les états annexes.

La liste et la forme de ces documents, les états de conjoncture, les tableaux statistiques et les états annexes, joints au compte rendu annuel, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Elles doivent, en outre, publier chaque année leurs bilans, leurs comptes de résultats techniques, leurs comptes de résultats et leurs tableaux de flux de trésorerie ainsi que les conclusions du commissaire aux comptes au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans au moins deux quotidiens paraissant à Tunis dont l'un d'entre eux doit être en langue arabe. En cas de carence, la publication peut être faite à l'initiative du ministre chargé des finances aux frais de l'entreprise concernée.

Article 61 (nouveau). : Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances sont tenus de :

- 1 - signaler, immédiatement au ministre chargé des finances, tout fait de nature à constituer un danger pour les intérêts de la compagnie ou les bénéficiaires de contrats d'assurances,

- 2 - remettre au ministre chargé des finances, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances,

- 3 - adresser au ministre chargé des finances une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'entreprise qu'ils contrôlent.

Une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances peut être prononcée par le ministre chargé des finances à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans, ou à titre définitif à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Avant de prononcer l'interdiction d'exercer ses fonctions à titre provisoire ou définitif, le commissaire aux comptes est convoqué pour audience par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les infractions lui incombant.

Article 66 (premier paragraphe nouveau). : L'actif des entreprises d'assurances est grevé d'un privilège général, affecté par priorité au règlement des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie à concurrence de leurs actifs en premier lieu et des bénéficiaires des contrats d'assurance non vie en second lieu.

Article 70 (premier paragraphe nouveau). : Pour présenter les opérations d'assurances, les personnes visées à l'article 69 du présent code, à l'exclusion des établissements bancaires, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du ministère des finances.

Article 73 (sixième paragraphe nouveau). :

- 6) Satisfaire l'une des conditions de capacité professionnelle suivantes :

- a - Pour les courtiers et les agents d'assurances :

- être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d'une durée minimale de 5 ans,

- avoir accompli avec succès le 1er cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d'une durée minimale de 3 ans,

- être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une autre spécialité scientifique et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d'une durée minimale d'un an,

- être titulaire d'un diplôme de troisième cycle d'études approfondies en assurance.

- b - Pour les producteurs en assurance sur la vie :

- être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine d'assurance sur la vie d'une durée minimale de 2 ans,

- avoir accompli avec succès le 1er cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine d'assurance sur la vie d'une durée minimale d'un an,

- être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé des finances,

- être titulaire d'un diplôme de troisième cycle d'études approfondies en assurance.

Article 76 (nouveau). : A l'exclusion des établissements bancaires, l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance est incompatible avec toute activité commerciale ou réputée comme telle par la loi.

Article 78 (paragraphe I nouveau) :

I - L'entreprise d'assurance mandante détient la propriété du portefeuille des contrats d'assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l'agent d'assurances ou a la banque.

Article 82 (dernier paragraphe nouveau). : Le contrôle porte notamment sur l'application de la réglementation des assurances, le fonctionnement des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances et l'emploi des fonds liés à des opérations d'assurances et des opérations de réassurances.

Article 83 (nouveau). : Le contrôle visé à l'article 82 du présent code est exercé par des contrôleurs des assurances assermentés, accrédités par les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances et munis de cartes professionnelles prouvant leurs identités.

Les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires d'avaries sont tenus de communiquer aux contrôleurs et dans le cadre de leurs fonctions tous les documents et renseignements qu'ils demandent. Les services soumis au contrôle ne sont pas tenus, dans ce cadre, vis-à-vis de ces contrôleurs au secret professionnel.

Ces contrôleurs peuvent à tout moment vérifier sur place les opérations effectuées par les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires d'avaries.

Article 88 (premier paragraphe nouveau). : L'entreprise d'assurances ou l'entreprise de réassurances qui ne communique pas les documents prévus à l'article 60 du présent code et qui ne procède pas à la publication de ses comptes annuels dans les délais légaux est passible d'une amende de 50 dinars par jour de retard.

Article 88 (cinquième paragraphe nouveau). : Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances qui appliquent tout accord conclu entre elles sans respecter les dispositions de l'article 92 du présent code sont passibles d'une amende de 1000 à 5000 dinars.

Article 91 (nouveau). : Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances sont tenues de constituer une association professionnelle dont les statuts doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé des finances. L'association est habilitée à soumettre à l'autorité de tutelle toute question intéressant l'ensemble de la profession.

Article 92 (nouveau). - Tout accord conclu par des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances soumises aux dispositions du présent code, entre elles ou dans le cadre de leur association professionnelle en matière de tarifs, de conditions générales de contrats d'assurances, de concurrence ou de gestion financière, doit être adressé au ministre chargé des finances. L'accord ne peut être mis en application que si, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, le ministre chargé des finances n'y a pas fait opposition. Toutefois, et passé ce délai, ledit ministre peut suspendre l'application de cet accord.

Les accords conclus dans le cadre de l'association professionnelle obligent ses adhérents.

Art. 2. - Les entreprises d'assurances disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58.

Art. 3. - Il est ajouté un deuxième paragraphe aux articles 34, 44, 48 et 53, un quatrième paragraphe à l'article 69, un troisième paragraphe à l'article 78, un septième paragraphe à l'article 88, un cinquième paragraphe à l'article 89, un troisième, quatrième et cinquième paragraphe à l'article 95 du code des assurances et il lui est ajouté les articles 58 bis et 89 bis.

Article 34 (deuxième paragraphe). : Ces contrats peuvent être souscrits soit individuellement, soit collectivement. Est considéré comme un contrat groupe d'assurance, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en sa dite qualité, en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes physiques répondant à des conditions définies au contrat. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Article 44 (deuxième paragraphe). : Toutefois, le ministre chargé des finances peut accorder une dérogation exceptionnelle pour souscrire, en dehors du territoire tunisien, des contrats d'assurances couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du transporteur maritime ou de l'armateur maritime.

Article 48 (deuxième paragraphe). : Sont considérées comme entreprises spécialisées en réassurances, les entreprises qui se livrent exclusivement, à titre d'activité habituelle, aux opérations d'acceptation et de cession des risques et ne pratiquant pas la souscription et l'exécution des contrats d'assurances. Elles sont, de ce fait, soumises, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur constitution, à l'obligation d'informer le ministre chargé des finances et de lui transmettre un dossier dont le contenu est fixé par arrêté.

Article 53 (deuxième paragraphe). : Les entreprises de réassurances ne peuvent exercer leurs activités que si elles sont constituées sous l'une des formes prévues ci-dessus.

Article 69 (quatrième paragraphe). :

4 - Les banques chargées en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit sa forme et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances.

Article 78 (troisième paragraphe). :

III - Les relations entre les entreprises d'assurances et les banques obéissent aux dispositions d'une convention cadre établie par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et des banques. Cette convention cadre est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des finances.

Article 88 (septième paragraphe). : L'entreprise d'assurances ou l'entreprise de réassurances qui n'exécute pas tout accord conclu dans le cadre de leur association professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 92 du présent code, est passible d'une amende de 1000 à 5000 dinars.

Article 89 (cinquième paragraphe). :

5 - d'une amende de 1000 à 5000 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois, les présidents-directeurs généraux et les directeurs gérants de l'entreprise de réassurance qui exerce son activité sans respecter les dispositions de l'article 48 du présent code.

Article 95 (troisième, quatrième et cinquième paragraphe). : Le maire ou le gouverneur, selon le cas, vérifie la souscription par le maître de l'ouvrage du contrat d'assurance de la responsabilité de tous les intervenants dans la construction avant l'ouverture du chantier.

Le ministre chargé de l'urbanisation peut, dans tous les cas, vérifier la souscription par le maître de l'ouvrage du contrat d'assurance prévu par le présent article.

Le maître de l'ouvrage est tenu de communiquer aux autorités ci-dessus citées une copie dudit contrat lors de l'opération de vérification.

Article 58 bis. - Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé comme suit :

a - pour les entreprises d'assurances pratiquant les catégories d'assurance autres que la vie :

La marge de solvabilité est obtenue par application des deux méthodes suivantes, seul le montant le plus élevé sera retenu. :

- 20 % du total des primes émises et acceptées nettes d'impôts et d'annulations, multipliée par le rapport existant entre les primes retenues et les primes émises et acceptées nettes d'impôts et d'annulations sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

- 25 % de la charge moyenne annuelle des sinistres des trois derniers exercices tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, multipliée par le rapport existant, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et récession et le montant des sinistres brut des réassurances sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

Le montant de la charge de sinistres des trois derniers exercices est égal au total des règlements au cours de cette période s'y ajoute les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice après déduction des provisions pour sinistres à payer constituées au début du premier exercice de cette période et les recours encaissés.

Pour les entreprises qui pratiquent d'une façon principale l'assurance crédit, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres, de la période des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.

b - pour les entreprises d'assurances sur la vie et capitalisation :

Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal à la somme des montants obtenus en application des deux méthodes suivantes :

- 4% des provisions mathématiques multipliée par le rapport existant entre le montant des provisions mathématiques net de cession en réassurances et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 85%.

- 3% des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant entre le montant des capitaux sous risques net de cession et récession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurances sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

Les capitaux sous risque sont égaux aux capitaux assurés déduction faite de la provision mathématique.

c - pour les entreprises qui pratiquent l'assurance non vie et l'assurance-vie et capitalisation :

Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité pour ces entreprises est égal à la somme des deux montants obtenus par l'application des méthodes prévues dans les paragraphes a et b ci-dessus.

Article 89 bis. - Toutes les amendes encaissées au titre des infractions prévues par les articles 88, 89 et 100 du présent code sont versées au compte du fond de garantie des assurés institué en vertu de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001.

Art. 4. - L'appellation du chapitre I du titre II du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 est remplacée comme suit :

CHAPITRE I

LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET LES ENTREPRISES DE REASSURANCES

Art. 5. - L'appellation de la section II du chapitre I du titre II du code des assurances, promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, est remplacée comme suit :

Section II

Formes des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances

Art. 6. - Est remplacée, dans la section II du chapitre IV du titre II du code des assurances, promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, l'appellation "conseil supérieur des assurances" par "conseil national des assurances".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 28 mars 2002, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de greffier adjoint à la cour des comptes.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, la loi n° 90-82 du 29 octobre 1990 et la loi n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant le statut particulier du personnel du corps des greffes de la cour des comptes,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 28 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de greffier adjoint à la cour des comptes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la cour des comptes, le 24 mai 2002, un examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de greffier adjoint à la cour des comptes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 24 avril 2002.

Tunis, le 28 mars 2002.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2002-617 du 28 mars 2002.

Madame Naziha Dhouib née Khemiri, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au centre national médico-sportif, au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2002-618 du 26 mars 2002.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Moufida Dhib épouse Gontara en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre des affaires de la femme et de la famille, et ce, à compter du 1^{er} mars 2002.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DETACHEMENT

Par décret n° 2002-619 du 26 mars 2002.

Le détachement de Monsieur Abdesslem Damak, magistrat de deuxième grade, auprès du ministère de l'enseignement supérieur est renouvelé pour une période d'un an à compter du 1^{er} novembre 2001.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2002-620 du 1^{er} avril 2002, portant nomination de membres aux conseils régionaux.

Le Président de la République,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et notamment son article 6,

Vu la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002, relative à la composition du conseil régional.

Décète :

Article premier. – En application de la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 susvisée, sont nommés membres aux conseils régionaux des gouvernorats cités ci-après :

1 – Le gouvernorat de Ben Arous :

- Noureddine Ben Abderrazek Mansour, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammam-Lif pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Khadija Bent Taher Ezzine, conseillère au conseil municipal de la commune de Radès pour la liste du mouvement des démocrates sociales,

- Hamida Ben Mohamed Triter, conseiller au conseil municipal de la commune de Mégrine pour la liste indépendante.

2 – Le gouvernorat de l'Ariana :

- Nadia Bourguiba épouse Ghommidh, conseillère au conseil municipal de la commune de l'Ariana pour la liste de l'union démocrate unioniste,

- Hassen Liteyem, conseiller au conseil municipal de la commune de l'Ariana pour la liste du mouvement des démocrates socialistes.

3 – Le gouvernorat de Bizerte :

- Salah Erromdhani, conseiller au conseil municipal de la commune de Bizerte pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Essepti Nasria, conseiller au conseil municipal de la commune de Bizerte pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Bouzid El Hariri, conseiller au conseil municipal de la commune de Bizerte pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Béchir El Bejaoui, conseiller au conseil municipal de la commune de Mateur pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Fraj Hamdi, conseiller au conseil municipal de la commune de Menzel Bourguiba pour la liste indépendante.

4 – Le gouvernorat de Béja :

- Mahmoud Ben Mustapha Ezzlawi, conseiller au conseil municipal de la commune de Béja pour la liste indépendante,

- Jawher Ben Mohamed Ben Mabrouk El Bach El Karamti, conseiller au conseil municipal de la commune de Testour pour la liste indépendante,

- Youssef Ben Mohamed Ezzamouri, conseiller au conseil municipal de la commune de Medjez El Bab pour la liste du parti de l'unité populaire.

5 – Le gouvernorat du Kef :

- Abdelmalek Ben Abdelhamid Ben Saïd El Abidi, conseiller au conseil municipal de la commune du Kef pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Lassâd Ben Omar Ben Salah Eddayra, conseiller au conseil municipal de la commune du Kef pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Mohsen Ben Ibrahim Ben Ettaïb Khaldi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tajerouine pour la liste du parti social libéral,

- Abderrahman Ben Youssef El Abidi, conseiller au conseil municipal de la commune du Sers pour la liste indépendante.

6 – Le gouvernorat de Kasserine :

- Ammar El Idoudi, conseiller au conseil municipal de la commune de Foussana pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Mohamed Béchir Essadaoui, conseiller au conseil municipal de la commune de Feriana pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Youssef El Ouni, conseiller au conseil municipal de la commune de Feriana pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Baya Essadouni Bousatla, conseillère au conseil municipal de la commune de Sbeitla pour la liste du mouvement Ettajdid,

- Ali Ben Tahar Essadouni, conseiller au conseil municipal de la commune de Sbeitla pour la liste du mouvement Ettajdid.

7 – Le gouvernorat de Siliana :

- Sami Ben Youssef El Guitouni, conseiller au conseil municipal de la commune de Bou Arada pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Khaled Ben Mohamed Salah Lamouchi, conseiller au conseil municipal de la commune de Gaâfour pour la liste indépendante,

- Tarek Ben Mabrouk Weslati, conseiller au conseil municipal de la commune de Gaâfour pour la liste indépendante.

8 – Le gouvernorat du Kairouan :

- Echafai Ben Labidi Massaoudi, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Alaâ pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Khalifa Ben Abdallah Errezguani, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Alaâ pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Amor Ben Mohamed Ali El Hajji, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Weslatya pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Amer Ben Mohamed El Fiteiti, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Weslatya pour la liste du mouvement des démocrates socialistes.

9 – Le gouvernorat de Sidi Bouzid :

- Mohamed Tahar Eljaziri, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bouzid pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Abderrazak Ennasiri, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bouzid pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Najmeddine El Hamdouni, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bouzid pour la liste de l'union démocratique unioniste.

10 – Le gouvernement de Gafsa :

- Chamseddine Zitouni, conseiller au conseil municipal de la commune de Gafsa pour la liste du parti de l'union populaire,

- Mohamed El Hanchiri, conseiller au conseil municipal de la commune de Gafsa pour la liste du mouvement Ettajdid,

- Mabrouk F'tima, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Guetar pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Abdallah Mâamri, conseiller au conseil municipal de la commune de M'dhila pour la liste du parti social libéral.

11 – Le gouvernement de Tozeur :

- Raja Makhoulouf, conseillère au conseil municipal de la commune de Tozeur pour la liste indépendante.

12 – Le gouvernement de Kébili :

- Ridha Mahjoub, conseiller au conseil municipal de la commune de Kébili pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Ridha Abbes, conseiller au conseil municipal de la commune de Kébili pour la liste du mouvement des démocrates socialistes.

13 – Le gouvernement de Médenine :

- Abdallah Negga, conseiller au conseil municipal de la commune de Médenine pour la liste indépendante,

- Mohamed Ennasser, conseiller au conseil municipal de la commune de Médenine pour la liste indépendante.

14 – Le gouvernement de Gabès :

- El Mekki Ben Kilani El Hadji, conseiller au conseil municipal de la commune de Gabès pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Abdelmajid Ben El Habib Ennasfi, conseiller au conseil municipal de la commune de Gabès pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Salah Ben Laroussi El Ferjani, conseiller au conseil municipal de la commune de Gabès pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Mounir Ben Sadok Boufayed, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Métouia pour la liste de l'union démocratique unioniste.

15 – Le gouvernement de Sfax :

- Monjed Ben Abdelaziz Mzid, conseiller au conseil municipal de la commune de Sfax pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Fethi Ben Abdessalam Ben Saïd, conseiller au conseil municipal de la commune de Sfax pour la liste du parti de l'unité populaire,

- Mongi Ben Tahar Chabane, conseiller au conseil municipal de la commune de Sakiet Ezzit pour la liste indépendante,

- M'hamed Ben Brahim Eddlonsi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tina pour la liste du mouvement des démocrates socialistes.

16 – Le gouvernement de Mahdia :

- Ahmed Eltaif, conseiller au conseil municipal de la commune d'Essouassi pour la liste du parti de l'unité populaire,

- Hamed Hamida, conseiller au conseil municipal de la commune de Chebba pour la liste du mouvement Ettajdid,

- Tawfik Ben Elfkih, conseiller au conseil municipal de la commune de Chebba pour la liste du mouvement Ettajdid,

- Besma Elouhichi, conseillère au conseil municipal de la commune de Rejich pour la liste indépendante.

17 – Le gouvernement de Monastir :

- Mohamed Dhaou, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bannour pour la liste du parti de l'unité populaire,

- El Mouldi El Hadj, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bannour pour la liste du parti de l'unité populaire.

18 – Le gouvernement de Sousse :

- El Asmar Swid, conseiller au conseil municipal de la commune de Sousse pour la liste de l'unité populaire,

- Tawfik Bouhlel, conseiller au conseil municipal de la commune de Sousse pour la liste de l'unité populaire,

- Abderrazek Ben Aïcha, conseiller au conseil municipal de la commune de M'saken pour la liste de l'unité populaire,

- Ahmed Gloulou, conseiller au conseil municipal de la commune de M'saken pour la liste de l'unité populaire,

- Hédi Ben Moussa, conseiller au conseil municipal de la commune Ezzouhour pour la liste indépendante.

19 – Le gouvernement de Nabeul :

- Habib Elbarrad, conseiller au conseil municipal de la commune de Nabeul pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Ammar El Hadj Ammar, conseiller au conseil municipal de la commune de Nabeul pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Tawfik Erraboudi, conseiller au conseil municipal de la commune de Dar Chaâbane El Fehri pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Aziz Hamrit, conseiller au conseil municipal de la commune de Beni Khair pour la liste du mouvement des démocrates socialistes,

- Belgacem El Ghuidhawi, conseiller au conseil municipal de la commune de Grombalia pour la liste de l'unité populaire,

- Zouhaïr Nachi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tazarka pour la liste indépendante,

- Fethi Gueddich, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammamet pour la liste indépendante,

- Salem Essehli, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammamet pour la liste indépendante.

20 – Le gouvernorat de Manouba :

- Mohamed Saleh R'did, conseiller au conseil municipal de la commune de Manouba pour la liste du parti de l'unité populaire,

- Raoudha El Bekri, conseillère au conseil municipal de la commune de Den Den pour la liste de l'union démocratique unioniste,

- Chefaï Guargoura, conseiller au conseil municipal de la commune de Djedaïda pour la liste indépendante,

- El Hakimi Trabelsi, conseiller au conseil municipal de la commune de Djedaïda pour la liste indépendante.

Art. 2. – Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2002-621 du 19 mars 2002, modifiant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'expression « par arrêté du ministre de l'agriculture » des articles 4 et 5 et l'expression « par décret » de l'article 6 du décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 susvisé sont supprimées et remplacées par l'expression « conformément aux normes annexées au présent décret ».

Art. 2. - Les dispositions de l'article 9 et les paragraphes 1 et 3 de l'article 27 du décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9. (nouveau) - La durée de validité de la certification et l'agrée des semences et plants, pour chaque espèce et groupe d'espèces, est fixée conformément aux normes annexées au présent décret.

Article 27. (paragraphe premier nouveau) - Ne sont pas soumis aux conditions objet du présent décret, les semences et plants importés à des fins scientifiques ou expérimentales ou en vue de leur multiplication en Tunisie pour le compte des firmes étrangères ou pour la production de denrées de consommation dans le cadre d'une réexportation.

Article 27. (troisième paragraphe nouveau) - Dans le cas où les semences et plants sont importés à des fins scientifiques et expérimentales, l'importateur est tenu de présenter à la même autorité un engagement indiquant :

a) les fins pour lesquelles les semences ou plants sont importés,

b) que les semences et plants ne seront pas distribués ou écoulés sous quelque forme que ce soit,

c) que la taille des échantillons ne doit pas dépasser celle demandée pour les essais d'inscription au catalogue officiel.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 26 du décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 susvisé sont abrogées.

Art. 4. - Est approuvée, la refonte des cahiers des charges relatifs respectivement à la production et à la multiplication des semences et plants et à l'importation et à la commercialisation des semences et plants, approuvés par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 susvisé, conformément aux annexes du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NORMES DE LA PRODUCTION , DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES PLANTS DE POMME DE TERRE

1) Champ d application

La production des plants de pomme de terre est soumise à un contrôle destiné à vérifier sa conformité avec le schéma de production prévu à l'annexe n°1 ainsi que les présentes normes .

Les plants de pomme de terre visées par les présentes normes sont :
Solanum Tuberosum .

2) ADMISSION AU CONTROLE :

2-1- Les producteurs désireux de produire des plants de pomme de terre doivent se conformer aux conditions ci-après :

- Détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.
- Produire dans des zones géographiques favorables délimitées par l'autorité compétente.
- Utiliser des parcelles n' ayant porté qu'une seule fois une culture de solanacée pendant trois ans pour les plants certifiés et quatre ans pour les plants de base.

La superficie minimale par producteur ne peut être inférieure à deux hectares pour les plants certifiés et un hectare pour les plants de base. Cette superficie peut être répartie entre deux parcelles au maximum.

2-2 - Les demandes d'admission au contrôle des parcelles de multiplication doivent parvenir à l'autorité compétente avant le 30 Janvier de chaque année pour les régions littorales et le 28 février pour les régions intérieures. Une demande d'admission au contrôle doit être déposée auprès de l'autorité compétente pour chaque parcelle de multiplication.

3) ORGANISATION DE LA PRODUCTION :

La production de plants de pomme de terre se fait par multiplication végétative du matériel de départ constitué de tubercules reconnus sains et authentiques du point de vue variétal et ce conformément au schéma de multiplication ci-annexé .

Le produit qui en résulte soit par vitrotubérisation soit par mini-tubérisation doit être obtenu à l'abri de toutes contaminations et constituer ainsi les plants de prébase.

Les plants de base et les plants certifiés doivent être produits par multiplications successives en plein champ à partir de plants de prébase, sous contrôle systématique de l'authenticité variétale, des taux d'infection et d'infestation par les ennemis de culture et des défauts d'ordre physiologique.

4) REGLES DE CULTURES :

4-1 La production de plants de prébase (S), de base (SE, E) et certifiées (A et B) ne peut se pratiquer que dans les conditions suivantes :

- **Les plants de prébase (S)** doivent être produits dans un centre spécialisé tel que prévu par le cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants.
- **Les plants de base (SE, E)** doivent être produits dans des parcelles isolées d'au moins 50 mètres de toute culture de solanacées et d'au moins 5 mètres d'une culture de plants de base d'une autre variété.
- **Les plants certifiés (A , B)** doivent être produits dans des parcelles éloignées d'au moins 25 mètres de toute culture de solanacée et isolées par deux rangées d'une culture de plants certifiés d'une autre variété.

4-2 Les parcelles de multiplication sont signalées, dès la plantation, par une pancarte mentionnant le nom de la variété, la date de plantation et le code du multiplicateur.

4-3 Pour les plants de base et certifiés , l'épuration est obligatoire depuis le début de la végétation jusqu'à la destruction des fanes. Les plants chétifs, atypiques, les repousses et les plants atteints de maladies graves doivent être arrachés entièrement avec leurs parties souterraines.

Le taux d'épuration globale ne doit pas dépasser 1% pour les plants de base et 10% pour les plants certifiés. Au delà de ces normes, les parcelles doivent être déclassées ou refusées.

4-4 La destruction des fanes par voie mécanique ou chimique doit être effectuée selon les instructions annuelles du service officiel de contrôle. Toutefois, cette opération ne doit en aucun cas dépasser la fin du mois de Mai.

4-5 La date limite d'arrachage ne doit pas dépasser le 15 Juin sauf cas de force majeure.

5) CONTROLE SUR PIED:

Le matériel de départ et de prébase doivent être authentiques et indemnes de tous pathogènes et parasites.

Des contrôles au laboratoire et au champ peuvent être effectués à toutes les étapes de multiplication notamment les tests sérologiques sur les vitro-tubercules.

La production de plants de base ou certifiés est soumise à un contrôle au champ au moins trois fois au cours de la végétation pour les plants de base et deux fois pour les plants certifiés.

Des comptages précis doivent être réalisés au cours de la végétation en vue de vérifier la présence de plants étrangers à la variété ou de plants malades.

Chaque opération de contrôle doit concerner au minimum 1% des plants existants dans la parcelle.

Ce contrôle porte sur :

- a) l'exactitude des déclarations du multiplicateur ;

- b) le respect de l'isolement tel qu'il a été prévu au point 3 des présentes normes .
- c) le respect de l'état phytosanitaire conformément aux normes de contrôle prévues à l'annexe 2 des présentes normes .

6) CONSERVATION

A la fin de chaque campagne de collecte, les quantités de plants produits font l'objet d'une déclaration détaillée à l'autorité compétente indiquant le tonnage par catégorie et variété pour chaque site d'entreposage.

Les plants produits doivent être traités contre les maladies de stockage avec les pesticides appropriés et conservés dans des entrepôts frigorifiques conçus pour le stockage de pomme de terre.

Cette conservation doit être bien conduite et contrôlée pendant toute la durée de stockage afin de préserver la qualité physiologique et phytosanitaire.

Les lots stockés doivent être identifiés conformément à une codification fixée par l'autorité compétente et ne doivent pas être mélangés.

Les lots de plants de pomme de terre doivent être triés après le stockage afin d'éliminer les tubercules pourris, blessés et les matières inertes.

7) CONTROLE DES LOTS AVANT COMMERCIALISATION :

Le contrôle des lots s'effectue conformément aux normes indiquées à l'annexe 3 ci-joint.

Un contrôle de préculture peut être effectué par l'autorité compétente conformément aux normes indiquées à l'annexe 3 ci-jointe.

8) COMMERCIALISATION :

Les plants de prébase (S) et base de classe SE peuvent être commercialisés en totalité après triage.

La commercialisation des plants élités et certifiés n'est autorisée que pour les calibres compris entre 28 et 55 millimètres.

Les plants doivent être commercialisés dans des sacs neufs en jute ou polypropylène de 25 kg pour les plants de pré base de classe (S) et 50 kg pour les plants de base classe Elite et les plants certifiés, fermés, plombés et étiquetés par l'autorité compétente. Le poids s'entend poids net au plombage.

Chaque sac doit porter une étiquette officielle doit être de couleur blanche pour les plants de base, de couleur bleue pour les plants certifiés de classe A et de couleur jaune pour la classe B .

En outre, elle doit mentionner les indications suivantes :

- le nom de la variété
- la catégorie des plants (S ; SE , E, A ou B).
- le numéro du multiplicateur
- la date de fermeture des sacs.
- le traitement chimique (s'il y a lieu).

9) Durée de validité de la certification :

La certification des plants de pomme de terre est valable pour une durée de 4 mois .

Annexe n° 1

Le Schéma de production de plants de pomme de terre

Phase de la multiplication	Dénomination de la génération	Dénomination de la catégorie	Dénomination de la classe
Vitrotubérisation et minitubérisation à partir de matériel de départ	G ₀	Plants de prébase	S (Souche de base)
1° multiplication au champ	G ₁	Plants de base	SE
2° multiplication au champ	G ₂	Plants de base	E
3° multiplication au champ	G ₃	Plants certifiés	A
4° multiplication au champ	G ₄	Plants certifiés	B

Annexe 2

NORMES DE CONTRÔLE SUR PIED EXPRIMEES EN % DE PLANTS

Nature des parasites ou des maladies	N° d'ordre	Plants de base		Plants certifiés	
		SE	E	A	B
Pourcentage maximum à la première notation	1	3	3	5	10
	2	0,25	0,5	2	5
Pourcentage maximum sur le total des notions	3	0,1	0,2	0,4	0,5
	4	0	0	2	3
	5	0,1	0,2	1	2
	6	0	0	0,2	1
		0,5	1	3	6

REMARQUE :

1/ Phytophthora infestans est toléré sur les feuilles, 1/3 de la surface de la partie aérienne.

En cas d'attaque sur tige, le champ sera refusé si l'échantillonnage révèle que les tubercules sont infectés.

Suite annexe 2 :

Aucune tolérance pour la présence de :

- Maladies à mycoplasme et viroïde et notamment (PSTV)
- Gangrène : *Phoma exigua* ; var *fovaeta*
- Gale verruqueuse : *synchytrium endobioticum*
- Flétrissement bactérien : *Ralstonia solanacearum*
- Bactérie vasculaire : *clavibactère michiganensis*
spp *sepedonicus*
- Nématodes : *Globodera rostochiensis*
Globodera pallida
Ditylenchus spp
Hétérodera chachtii
Méloïdogyne incognita
Hétérodera arenaria

Annexe 3

NORMES DE CONTRÔLE DES LOTS LORS DU SCELLE

Défauts et parasites	N° d'ordre	Tolérance maximale en % du poids			
		SE	E	A	B
Terre et corps étrangers	1	0	0,5	0,5	0,5
Difformité physiologique et blessures	2	0	0,5	1	2
Pourriture humide et mildiou	3	0	0	0,1*	0,5*
Pourriture sèche	4	0	0,1	0,5	2
Tubercules infestés de teignes, taupins, Vers et Limaces	5	0	0	5	5
Rhizoctonia solani attaque légère	6	0	5	10	15
Gale commune et gale argenté attaque légère	7	0	5	10	10
Tolérance totale de 1 à 5		0	1%	4%	6%

* La tolérance pour le phytophthora infestants ne doit pas dépasser 1 tubercule par sac pour les classes A et B

Remarques : Les lots ne doivent pas présenter des ébauches de germes sur plus de 10% des tubercules

* La tolérance pour les tubercules hors calibre est de 2%.

NORMES DE PRECULTURE EN % DU NOMBRE DE PLANTS TESTES

Classe	SE	E	A	B
Virus total (PLRV, PVY, PVA, PVX, PVS)	0,5%.	1%	4%	7%
Défauts physiologiques (germes fileux)	0	0	2%	5%

NORMES DE LA PRODUCTION, DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES PLANTS D'AGRUMES

1° / CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

1 - 1° / Champ d'application :

Les présentes normes sont appliquées à la production, au contrôle et à la certification du matériel de multiplication des agrumes .

1 - 2° / Définitions :

a° / Agrumes : Les plantes du genre Citrus sp. qui sont destinées à la production de fruits ou à l'utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plants .

b° / Matériel de multiplication :

- Variété : tout cultivar , clone , lignée , souche ou hybride susceptible d'être cultivé quelque soit l'origine artificielle ou naturelle de la variation qui lui a donné naissance .

- Greffon : Fraction de rameau , avec oeil destiné à la multiplication d'une variété moyennant son utilisation sur un porte - greffe .

- Baguette : fraction de rameau avec plusieurs greffons destinés à la multiplication de la variété moyennant greffage sur un porte-greffe .

- Porte-greffe : plante issue de semis , agée au maximum de 15 mois à partir de la date de semis et destinée à être greffée .

- Plant greffé : constitué d'un porte-greffe et d'un greffon agé au maximum de 20 mois après le greffage .

c° / Conservatoire : Serre insect-proof garantissant l'état sanitaire des arbres et dans la quelle chaque variété (clone) est représentée par au moins six plants combinés à trois porte-greffes (2x3) .

d° / Abri : Une serre vitrée , un tunnel en plastique ou une cage isolante conçu de façon à éviter l'entrée des insectes . Il doit être doté à l'entrée d'un SAS de protection comportant un bac contenant des produits pour la désinfection des chaussures et des roues du matériel utilisé ect ...

e° / Parc semencier : Arbres contrôlés obtenus par greffage , destinés à la production de semences .

f° / Parc à bois : Arbres ou plants contrôlés , obtenus par greffage et destinés à la production de greffons .

g° / Pépinière de plants d'agrumes : Culture de plants d'agrumes sous - abri ou en plein sol destinée à la production de matériel de multiplication (greffons , baguettes plants ...) .

h° / Schéma de multiplication :

Les différentes catégories de la multiplication de semences et plants prennent les appellations suivantes :

- Matériel de départ :

Il est constitué du matériel végétal authentique et sain provenant directement de l'obteneur après inscription au Catalogue Officiel des Espèces et des Variétés de plantes Cultivables en Tunisie ou sur la liste provisoire des variétés admises au bénéfice de la certification .

- **Matériel de prébase :**

Il est constitué de plants authentiques et sains , issus du matériel de départ et provenant d'une multiplication végétative .

- **Matériel de base :**

Il est constitué de plants du parc semencier et du parc à bois sains authentiques issus du matériel de prébase ou du matériel de départ et provenant d'une multiplication végétative .

- **Matériel certifié :** Il est constitué de :

- Semences de porte-greffes récoltées à partir d'un parc semencier de base ou de prébase.
- Porte-greffes issus de semences certifiées récoltées sur un parc semencier de prébase ou de base .
- Baguettes prélevées sur des plants ou arbres de prébase ou de base .
- Plants greffés issus du matériel de prébase ou de base .

- **Matériel standard :**

Matériel d'origine massale n'entrant pas dans les catégories précédentes et ne fait pas l'objet de tests et analyses virologiques .

2' / ADMISSION AU CONTROLE

2 - 1' / Pour être admis au contrôle , les producteurs de plants d'agrumes doivent détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente .

2 - 2' / L'installation des parc à bois et parcs semenciers doit se faire conformément au schéma de multiplication et selon les conditions suivantes :

A / Parc semencier et parc à bois :

- Les demandes d'installation de parc semencier et de parc à bois doivent être rédigées sur un formulaire officiel et déposées auprès de l'autorité compétente avant fin avril de chaque année .

- Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives attestant l'acquisition de matériel de multiplication de base nécessaire à l'installation du parc .

- Les demandes d'admission au contrôle ne peuvent être présentées que pour un nombre de plants au moins égale à ce qui est mentionné au paragraphe 3 - 2 des présentes normes . Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées par l'autorité compétente notamment en ce qui concerne la plantation des collections .

- Les parcs semenciers et parcs à bois sont obligatoirement inscrits sur les registres de l'autorité compétente . A cet effet tout arrachage total ou partiel ou cessation de production de matériel de multiplication doit être déclaré dans un délai d'un mois .

B / Pépinière de plants certifiés et standards :

Les demandes d'admission au contrôle ne peuvent être présentées que pour une production au moins égale à 10 000 plants .

Chaque déclaration de pépinière doit être adressée à l'autorité compétente avant le 15 juin de chaque année, comportant les indications ci-après :

- Nom et adresse du propriétaire de la pépinière .
- Situation de la pépinière : Gouvernorat , Délégation et Imada .
- Plan détaillé de la pépinière portant toute mention utile pour aider à effectuer le contrôle sans risque de confusion .
- Nombre de plants à produire .
- Catégorie à laquelle appartiennent les plants qui seront produits .

3 / REGLES DE CULTURE :

La multiplication des plants d'agrumes se fait conformément aux conditions ci-après :

3 - 1 / Conditions générales :

a' / Mode de production : A fin de limiter les infections par des maladies à virus, des insectes et des champignons du sol , la production de matériel de multiplication des agrumes est obligatoirement en hors sol et sous abri .

Le substrat à utiliser dans les abris doivent être reconnus indemnes de nématodes et tout agent pathogène jugé dangereux pour les agrumes conformément à l'annexe n° 1 des présentes normes .

b' / Désinfection : Tous les outils de greffage , de taille , de récolte ou tout autre outil tranchant doivent être désinfectés au début et à la fin de chaque opération . Dans le cas du matériel de départ , de prébase et de base , la désinfection doit se faire en passant d'un plant ou d'un arbre à un autre .

Dans le cas du matériel certifié , la désinfection doit se faire chaque fois qu'on change d'origine de greffons .

3 - 2 / Conditions particulières :

a' / Matériel de départ :

Il est constitué d'au moins six plants par variété authentiques et sains , greffés sur au moins trois porte-greffes différents, ce matériel constitue le matériel de réserve .

b' / Matériel de prébase :

Il est constitué d'au moins 9 plants authentiques et sains par variété ou clone greffés sur au moins trois porte-greffes différents .

Tout plant malade , douteux ou présentant une anomalie quelconque doit être incinéré en présence d'un contrôleur relevant de l'autorité compétente qui est tenu d'établir un procès verbal d'incinération .

c' / Matériel de base :

- Parc à bois :

Il est constitué d'au moins douze plants authentiques et sains par variété , greffés sur au moins 3 porte-greffes différents .

Tout plant malade , douteux ou présentant une anomalie quelconque doit être incinéré en présence d'un contrôleur relevant de l'autorité compétente qui est tenu d'établir un procès verbal d'incinération .

- Parc semencier :

Il provient du matériel de prébase ou de départ greffé sur au moins deux porte-greffes différents . Seul le parc semencier peut être cultivé en plein champ sur une parcelle bien identifié et isolée d'au moins 500 m des vergers de production .

d / Matériel certifié et standard :

-Porte-greffes :

Le semis issu des semences certifiées de porte-greffes est réalisé obligatoirement en hors sol sous abri. Les différents porte-greffes doivent être répartis dans des lots nettement séparées les un des autres et identifiées par des pancartes mentionnant le nom du porte-greffe et la date du semis .

Au cours de l'élevage et au cours de la transplantation , tout plant malade , douteux ou présentant une anomalie quelconque doit être éliminé .

- Plants greffés :

Ces plants sont constitués de greffons prélevés sur le matériel de prébase, de base, certifié ou standard , greffés sur des porte-greffes de semis élevé sous abris et satisfaisant aux présentes normes .

Le greffage est effectué à une hauteur de 25 à 30 cm à partir du sol . En cas de non réussite de la greffe , le regreffage n'est permis qu'une seule fois avec des greffons au moins de la même catégorie .

Les plants greffés doivent obligatoirement répondre aux conditions et normes biometriques mentionnées à l'annexe n° 3 des présentes normes .

4' / ORGANISATION DU CONTROLE

Le matériel de départ et de prébase est placé sous la responsabilité directe de l'obteneur . Le matériel de Base (Parc à bois) et le matériel certifié issu du matériel de base est placé sous la responsabilité du pépiniériste agréé . L'autorité compétente exerce un contrôle sur toutes les catégories de plants conformément aux normes prévues dans les annexes 1 et 2 des présentes normes.

Les frais afférents à chaque type de contrôle sont à la charge du détenteur du matériel . Ce contrôle comprend :

4 - 1' / Contrôle sur le lieu :

a' / Matériel de départ et de prébase :

Le contrôle du matériel de départ est sous la responsabilité directe de l'autorité compétente . Le contrôle doit être fait systématiquement et non par sondage .

b' / Matériel de base :

- Parc à bois des greffons :

Les arbres du parc à bois font l'objet de visites périodiques . Une visite est effectuée avant la mise en place du parc à bois et consiste à contrôler :

- l'origine des plants ,
- le respect de l'isolement (isolement par rapport au sol et état de la cage isolante) .

Après l'entrée en production de greffons , le parc à bois est visité au moins deux fois par an pour contrôler :

- l'état sanitaire ,
- l'authenticité variétale ,
- estimer la production en greffons .

- Parc semencier :

Les arbres semenciers font l'objet de visites périodiques . Une visite est effectuée avant la mise en place du parc semencier , elle consiste à vérifier :

- l'origine des plants ,
- le respect de l'isolement .

Après l'entrée en production , le parc semencier est visité au moins une fois par an avant la récolte. Cette visite consiste à estimer la production en semences après vérification de :

- l'état sanitaire ,
- l'authenticité variétale .

c' / Matériel certifié et standard :

Le matériel certifié et le matériel standard font l'objet d'au moins quatre visites dont deux visites pendant la culture des porte-greffes et deux visites à partir du greffage.

- Porte - greffes issus de semis :

Ils font l'objet d'une visite avant la mise en place du semis qui consiste à :

- Contrôler l'origine des semences .
- Vérifier l'isolement et la qualité du terreau .

Une deuxième visite est effectuée avant le repiquage et consiste à :

- Estimer la production en porte-greffes .
- Vérifier l'état sanitaire des porte-greffes .

- Plants greffés :

Une visite a lieu après le greffage et consiste à :

- Contrôler l'homogénéité des porte-greffes (point de greffage) .
- Vérifier l'origine des greffons .
- La réussite du greffage .

Une autre visite est effectuée un mois avant la commercialisation et consiste à contrôler :

- L'état sanitaire et végétatif des plants .
- La pureté spécifique .

Les caractéristiques techniques des plants greffés doivent être conformes à l'annexe 3 des présentes normes .

4 - 2' / Contrôle au laboratoire

Le contrôle au laboratoire est exercé sur les différentes catégories du matériel végétal . Il concerne :

a' / Le contrôle qualitatif des semences :

Il porte sur le taux de germination , la pureté spécifique des semences, la présence d'insectes et de maladies cryptogamiques, bactériennes, virales ou similaires.

Les semences certifiées doivent être conformes aux normes de contrôle prévues à l'annexe n° 4 des présentes normes .

b' / Contrôle phytosanitaire des plants :

Le détenteur de matériel de départ , de Prébase et de base doit procéder au contrôle systématique de son matériel végétal . Les résultats des différents tests sont consignés dans un registre spécial qui sera mis à la disposition de l'autorité compétente .

L'autorité compétente procède par sondage au contrôle du matériel de départ , de Prébase, de Base, certifié et standard .

Le contrôle phytosanitaire porte sur les maladies à virus , à viroïdes , à mycoplasmes , les maladies cryptogamiques , les insectes et les ravageurs conformément aux méthodes d'échantillonnage prévues aux annexes 1 et 2 des présentes normes .

Le matériel standard n'est pas soumis aux tests de laboratoire pour la détection des maladies à virus et agents similaires .

4 - 3' / Contrôle des lots :

Les lots présentés à la certification doivent satisfaire à toutes les prescriptions des présentes normes .

L'autorité compétente , peut procéder au retrait du certificat ou des étiquettes lorsque l'état des plants ne répond pas aux prescriptions des présentes normes .

Lorsque les plants sont prêts à la vente les pépiniéristes doivent aviser l'autorité compétente pour procéder à l'étiquetage des plants un mois à l'avance .

a' / Conditionnement et emballage :

- Semences :

Les semences sont mises dans des emballages fermés et portant deux étiquettes indéfectibles dont l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur .

- Baguettes :

Elles sont mises en paquet de 50 unités dans des emballages fermés portant une étiquette à l'intérieur et une étiquette à l'extérieur de type indéfectible .

- Porte greffes et Plants greffés :

Ils peuvent être en conteneurs ou en sachets , chaque plant doit être muni d'une étiquette indéfectible.

L'étiquette de certification doit porter les indications suivantes :

- Norme Tunisienne ;
- Catégorie du plant ou de la semence ;
- Variété ou Clone ;
- Porte-greffe ;
- Année du contrôle ;
- Code du Producteur ;
- N° du lot .
- Quantité (en cas de semences ou baguettes) .

b' / Les étiquettes de certification sont de couleur blanche et bleue pour la catégorie prébase , de couleur blanche pour la catégorie base , de couleur bleue pour la catégorie certifié et de couleur orangé pour la catégorie standard .

c' / Comptabilité matière :

Chaque pépiniériste agréé pour la production et la commercialisation du matériel de multiplication des agrumes tient à la disposition de l'autorité compétente , un registre portant les indications nécessaires au contrôle et , notamment les quantités produites et commercialisées , les dates de ventes ainsi que le nom et le lieu de destination du matériel de multiplication livré .

4 - 4' / Contrôle à la commercialisation des plants :

Ce contrôle est exercé sur le matériel de multiplication portant un label de certification destiné à la vente pour s'assurer de son origine, son état sanitaire et de la conformité de l'étiquette de certification .

4 - 5' / Contrôle à posteriori :

Ce contrôle est effectué par l'autorité compétente , après plantation pour toutes les catégories des plants.

Tout matériel de multiplication ayant été reconnu à l'origine non conforme aux normes de certification des plants d'une catégorie donnée doit être retiré du circuit de multiplication .

4:6/ Durée de validité de la certification :

La certification du matériel de multiplication des agrumes est valable pour une période d'un an à partir la livraison des étiquettes de certification .

Annexe n° 1

NORMES DE CONTROLE PHYTOSANITAIRE

A - Maladies à virus à viroïdes et à mycoplasmes (plant certifié) :

Tout lot présentant au moment du contrôle des taux de contamination supérieurs à ceux mentionnés au tableau suivant ne sont pas admis à la certification :

Maladie Catégorie	Tristeza	Gpe Viroïdes	Stubborn	Gpe Psoroses
Départ	0 %	0 %	0 %	0 %
Prébase	0 %	0 %	0 %	0 %
Base	0 %	0 %	0 %	0 %
Certifié	0 %	1 %	1 %	1 %

Tout plant reconnu atteint ou présentant les symptômes d'une des maladies figurantes dans le tableau ci-dessus doit être détruit .

La périodicité des tests et le mode d'échantillonnage doivent être conformes à l'annexe 2 des présentes normes .

B - Maladies cryptogamiques et ravageurs (Plant certifié et standad) :

Les plants chétifs , douteux , renfermant phytophthora spp. , attaqués par des bactéries , des nématodes ou les ravageurs suivants ne peuvent bénéficier de la certification .

- Accariens .
- Aonidiella aurantii (Pou de californie) .
- Aleurothrixus floccosus (Aleurode) .
- Sessetia oleae (Cochenille noire de l'olivier) .
- Ephestia pronubana (Pyrale des greffons) .
- Tylenchulus semipenetrans (Nématode des agrumes) .

Annexe n° 2

PERIODICITE DES TESTS ET MODE D'ECHANTILLONNAGE

1° / Matériel végétal produit ou conservé sous abris et cages isolantes :

Intervenants	Dé détenteur du matériel		Autorité compétente
Mode des tests	Systématique*	Sondage**	Sondage**
Catégorie Maladies	Départ et Prébase	Base	Départ Prébase , base et certifié
Tristeza Stubborn Gpe Psoroses Gpe Viroides	Une fois par an Une fois par an Une fois par trois ans Une fois par trois ans	Une fois par an Une fois par an Une fois par an Une fois par deux ans	Une fois par an Une fois par an Une fois par an Une fois par an

* Systématique : contrôle arbre par arbre .

** Sondage : échantillon d'au moins 10 % pour les plants de départ , 1 % pour les plants de prébase et base et au maximum 0.1 % pour le matériel certifié .

2° / Parc semencier :

Le parc semencier fait l'objet d'indexage systématique des Psoroses et du Stubborn une fois tous les six ans par l'autorité compétente . Tout arbre atteint sera arraché et incinéré .

Annexe n° 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLANTS GREFFES (Certifiés et Standards)

Paramètres	Exigence
- Diamètre de la tige mesurée à 10 cm au dessus du point de greffe .	1 cm
- Développement de la variété mesuré à partir du point de greffe .	70 cm à 100 cm ou plant formé sur 3 à 4 branches

Annexe n° 4

NORMES DE CONTROLE DES SEMENCES DE PORTE-GREFFE AU LABORATOIRE

Paramètres	Taux
- Taux de germination minimum	80 %
- Pureté spécifique minimale	98 %
- Présence d'insectes vivants	absence
- Présence de phytophthora spp.	absence

NORMES DE LA PRODUCTION , DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES PLANTS DU FRAISIER

1/ Champ d'application

La certification des plants de fraisier (*Fragaria L.*) est organisée selon les dispositions des présentes normes .

2/ Admission au contrôle :

Les producteurs désireux de produire des plants de fraisier doivent se conformer aux conditions ci-après :

- Detenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.
- Disposer de parcelles n'ayant pas eu pour précédent cultural une culture de solanacées (pomme de terre, tomate, poivron et aubergine) ou une culture de fraisier pendant 4 ans.
- L'analyse nématologique du sol des parcelles destinées à la production des plants certifiés doit révéler que le sol est indemne de nematode.
- La superficie minimale d'une parcelle de production de plants de base est de 0,1 ha.
- La superficie minimale d'une parcelle de production de plants certifiés présentée au contrôle est de 0,5 ha.
- Une demande officielle de certification doit être adressée au service de contrôle avant le 30 mars pour chaque parcelle de multiplication .

3 - Schéma de production :

3 - 1 Matériel de départ :

Le matériel de départ (F_0) est constitué par des plants authentiques à la variété, obtenues in vitro et reconnus indemnes de tout agent pathogène.

3 - 2 Matériel de prébase :

Les plants de prébase (F_1) sont issus de la multiplication du matériel de départ en une seule génération sous cage isolante.

Les plants de prébase peuvent être obtenus in vitro par des multiplications successives du matériel de départ reconnu indemne de maladies.

3 - 3 Matériel de base (F_2)

Le produit de multiplication des plants de prébase F_1 constitue les plants de base F_2 .

3 - 4 Plants certifiés (F_3)

Les plants certifiés sont issus de la multiplication des plants de base (F_2) ou de plants de prébase (F_1) en une seule génération pour les deux catégories.

4 - Conditions et règles de production :

4 - 1 Matériel de départ :

Le matériel de départ est produit dans un laboratoire de culture in vitro agréé par l'autorité compétente .

4-2 Matériel de prébase :

Le matériel de prébase est produit sous cage isolante ou in vitro dans un laboratoire agréé, dans ces conditions de production le nombre de sub-cultures ne doit pas dépasser dix et les

concentrations des substances de croissance doit être au maximum limité à 0,5 mg/litre.

Le matériel de départ ou de prébase lorsqu'il est importé, doit être accompagné outre le certificat phytosanitaire d'un certificat officiel de contrôle délivré par l'autorité de certification du pays d'origine .

4 - 3 Plants de base :

a - Repiquage :

Les plants de base sont produits en pépinière à partir des plants de prébase acclimatés et reproduits sur un sol propre indemne de parasites , maladies et mauvaises herbes, acide et ayant une faible teneur en calcaire actif.

b - Isolement :

Les champs de production sont isolés de 300 m au minimum de toute culture fruitière de fraisier et de toute culture de plants non certifiables. L'isolement entre les variétés doit être matérialisé par une bande de terrain vierge d'au moins 1m en tout sens.

c - Epuration :

L'élimination des pieds chétifs, virosés ou atteints de phytophthora ou même douteux est obligatoire. Les plants situés au contact des pieds malades sont également arrachés et évacués. L'incinération des plants arrachés est obligatoire.

d - Elimination des hampes florales :

Les hampes florales doivent être éliminées avant la nouaison. L'exploitation fruitière est une cause de refus.

e - Traitement antiparasitaire :

Des traitements antiparasitaires doivent être réalisés à temps pour protéger au maximum la culture.

Le traitement des parcelles de plants de base à l'aide de produits fongistatiques n'est pas autorisé.

4-4 Plants certifiés :

a - Repiquage :

Les plants certifiés sont produits en pépinières, le sol exigé est le même que pour les plants de base.

b - Isolement :

Les champs de production sont isolés de 50m au minimum de toute culture fruitière de fraise et de toute culture de plants non certifiables. L'isolement des variétés doit être matérialisé par une bande de terrain vierge d'au moins 1m en tous sens.

c - Epuration :

Le cumul des plantes arrachées pendant toutes les épurations ne doit pas dépasser 10% et les plants arrachés doivent être incinérés.

d- Elimination des hampes florales : similaire que celle prévue pour les plants de base.

e - Traitement antiparasitaire :

Le traitement par un produit fongistatique peut être utilisé sous la responsabilité du producteur. L'indication de ce traitement doit être obligatoirement portée à la connaissance de l'utilisateur.

5 - Contrôle sur pied :

Le contrôle du matériel de départ (F_0) et du matériel de prébase (F_1) est sous la responsabilité de l'organisme multiplicateur agréé par l'autorité compétente .

Les cultures des plants de base (F_2) et des plants certifiés (F_3) font l'objet de 3 visites de notation par les techniciens de l'autorité compétente.

La première visite est effectuée , au moins 2 mois après la plantation et a pour but de vérifier :

- la mise en place et l'isolement
- L'entretien de la culture
- L'état sanitaire

La deuxième visite est effectuée en plein développement des stolons et a pour but de :

- s'assurer de l'authenticité variétale
- vérifier l'entretien de la culture
- vérifier l'exécution de l'élimination des hampes florales.

La troisième visite a lieu à la récolte dont la date doit être signalée par le pépiniériste 15 jours à l'avance au service de contrôle. Elle a pour but de :

- s'assurer de la qualité des plants (calibre et développement des racines).
- Contrôler l'état sanitaire
- Estimer le rendement en plants.

A chaque visite des notations sont effectuées sur l'état sanitaire et la pureté variétale (voir tableau annexe).

Le résultat du contrôle, des cultures est notifié, à l'intéressé sur un compte rendu d'inspection portant l'acceptation ou le refus du champ de multiplication.

6 - Contrôle au laboratoire :

Les plants de base (F_2) et certifiés (F_3) agréés sur pied ne sont définitivement acceptés qu'après analyse au laboratoire. La présence de nématode n'est pas tolérée.

Le résultat de l'analyse au laboratoire est notifié à l'intéressé sur un compte rendu portant la certification ou le déclassement du lot.

7- Contrôle à la conservation :

Les plants certifiés et qui serviront pour la culture des plants frigo (culture précoce) ou les plants de base qui vont servir pour la production des plants certifiés de l'année d'après, sont traités contre les maladies de stockage avec les pesticides appropriés et conservés dans des entrepôts frigorifiques conçus pour le stockage des plants de fraisier, (température de 1 à - 2°C + 0,5°C).

Les lots stockés sont identifiés et codifiés par l'autorité compétente, le mélange des lots est interdit durant le stockage l'état sanitaire et physiologique des plants entreposés sont vérifiés périodiquement.

8 - Contrôle à posteriori :

Un contrôle à posteriori est effectué sur des échantillons prélevés par l'autorité compétente sur les lots commercialisés, en vue d'effectuer un contrôle variétal et sanitaire.

9 - Etiquetage et emballage :

Les plants de fraisier ayant fait l'objet de certification doivent être mis dans des emballages fermés et portant deux étiquettes, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur fixées par un plomb :

L'étiquette doit porter les indications suivantes :

- Espèce
- Variété
- Catégorie
- Année de récolte
- Nom du producteur

- Lieu de production
- N° du lot
- Date de plombage

La couleur des étiquettes est :

- Blanche pour les plants de base (F_2)
- Bleue pour les plants certifiés (F_3).

10 - Durée de validité de la certification :

La certification des plants de fraisier est valable pour une durée d'un an .

ANNEXE

NORMES PHYTOSANITAIRES, PHYSIOLOGIQUES ET DE PURETE VARIETALE

	Tolérance en %		
	Plants de prébase (F1)	Plants de base (F2)	Plants certifiés (F3)
Pureté variétale (pieds étrangers ou non typiques à la variété)	—	0,1	0,3
Maladies à virus (bord jaune, frisée, complexe, mosaïque)	0	0,5	0,5
Maladies de flétrissement (verticillium , phytophthora cactorum et fusarium)	0,5	1	1
Cœur rouge (phytophthora fragariae)	0	0	0
Xanthomonas fragariae	0	0	0
Virus de quarantaine	0	0	0
Nématodes (Aphelencoïdes spp. Méloïdogyne spp. Pratylenchus spp et Ditylenchus spp.)	0	0	0
Tarsonème (steneotarsonemus pallidus)	—	1	1
Puceron jaune du fraisier (pentatropiclops fragariae foli)	0	5/100feuilles	5/100feuilles
Autres causes de déformation des feuilles ou des tiges	1	2	2
Pourcentage maximum des plants ayant subi des dommages ou altérations susceptibles de compromettre la reprise	0,5	1	1
Diamètre du collet (uniquement pour les plants destinés à la production de fruits)			
— plant frigo	—	7 mm	7mm
— plant frais	—	8 mm	8mm

Normes de la production , du contrôle et de la certification des semences des légumineuses alimentaires

1/ Champ d'application

La certification des semences des légumineuses alimentaires est organisée en application des dispositions des présentes normes . Les semences des espèces des légumineuses alimentaires visées par les présentes normes sont les suivantes :

- | | |
|---------------|-------------------------|
| - Fève | : vicia faba var major |
| - Féverole | : vicia faba var minor |
| - Pois | : Pisum sativum |
| - Lentille | : Lens culinaris |
| - Pois-chiche | : Cicer arietinum |
| - Haricot | : Phaseolus vulgaris L. |

2/ Admission au contrôle :

Les producteurs désireux de produire des semences des légumineuses alimentaires doivent se conformer aux conditions ci-après:

- Détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente
- Disposer de parcelles n'ayant pas pour précédent cultural une production de légumineuses depuis au moins 2 ans.
- Adresser avant le 31 décembre pour le semis d'automne et avant le 31 mars pour le semis de

printemps une demande de certification sur un formulaire officiel pour chaque parcelle de multiplication.

3/ Schéma de Production :

3 -1 - Variétés :

Seules peuvent être certifiées les semences des variétés inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés cultivables en Tunisie ou sur les listes officielles établies à titre transitoire.

3-2- Catégories des semences :

3-2-1 Matériel de départ : C'est le départ de multiplication des semences .

Les premières gousses sélectionnées par l'obteneur et provenant des plantes initiales sont appelés Go. Elles sont semées en ligne pour donner les générations suivantes .

3-2-2 Semences de prébase :

Le produit obtenu par le battage des lignées forment la première génération (G_1) qui sont les semences épurées (S.E). Le produit obtenu par semis de la première génération forme la deuxième génération (G_2) qui sont les semences mères de la première multiplication (SM_1).

Le produit obtenu par le semis des semences mères de première génération forme la troisième génération (G_3) qui sont les semences mères de la deuxième multiplication (SM_2).

3-2-3 Semences de base

Le produit obtenu par le semis des semences mères de la deuxième multiplication forment les semences de base (SB)

3-2-4 Semences certifiées :

Le produit obtenu par le semis des semences de base forme les semences certifiées de première génération (SC_1).

Les semences certifiées de la deuxième génération résulte du semis de la première génération (SC_2).

3-2-5 Semences standards :

Le produit obtenu par le semi des semences certifiées de la deuxième génération ou la première génération forme les semences standards.

4/ Conditions et règles de production :

4 -1 - Origine de semences :

Le multiplicateur de semences doit pouvoir en justifier l'origine par la présentation de facture, de bon de livraison et de certificats apposés sur les sacs de semences à multiplier.

4 -2- Conduite de la production :

4-2-1 Lignée de départ :

a - Semis :

Les lignées sont semées en lignes espacées d'au moins 60 cm à raison d'un plant par ligne.

b- Isolement :

-Les lignées de départ de pois, lentille , pois-chiche et haricot doivent être isolées de toute variété de la même espèce par une distance d'au moins 200 m ou être entourées par un champ de production de la G_2 de la même variété qui lui même sera isolé de toute variété de la même espèce par une distance d'au moins 50 mètres.

- Les lignées de départ de fève et de féverole doivent être isolées de toute variété de la même espèce par une distance d'au moins 600 mètres ou être entourées par un champ de production de G_2 de la même variété qui lui même

sera isolé de toute variété de la même espèce par une distance d'au moins 400mètres

C - Récolte :

Les lignées retenues sont récoltées dans un double but :

- Récolte des plants : une partie des plants est récoltée pour établir les lignées de l'année suivante :
- Récolte des grains : toutes les autres lignées sont récoltées et battues, elles forment la G_1 .

4 -2-2 - Semences de prébase et de base :

a - Semis

Le semis est effectué en lignes espacées d'au moins 60 cm

B - Isolement :

Les champs de production de semences de G_2 , de G_3 et de semences de base G_4 , de pois, lentille , de pois-chiche et haricot doivent être isolés de tout champ d'une autre variété de la même espèce par une distance d'au moins 50 mètres.

Dans le cas où il s'agit de générations successives de la même variété, l'isolement est réduit à une distance de 4 mètres. La parcelle de la dernière génération étant elle même isolée de tout champ de la même espèce par une distance d'au moins 50 mètres. Les champs de production des semences G_2 , G_3 et des semences de base G_4 de fève et de féverole seront isolés de tout champ de la même espèce par une distance au moins égale respectivement à 600, 500 et 450 mètres.

4 - 2 - 3 Semences certifiées :

a - Conditions de production :

-Les multiplicateurs autorisés à produire des semences certifiées de première et de deuxième génération ne peuvent

cultiver sur l'ensemble de leur exploitation qu'une seule catégorie de la même variété.

- Les champs de multiplication ne doivent pas avoir une superficie inférieure à 10 hectares.

B - Semis :

Le semis est effectué en ligne moyennant le semoir.

C - Isolement :

Les champs de production de semences certifiées de première et de deuxième génération de pois, lentille, pois-chiche, haricot seront isolés de tout champ d'une autre variété de la même espèce par une distance d'au moins 25 mètres. Cette distance sera portée à 50 mètres si la parcelle de production de semences certifiées de première génération entoure une ou plusieurs parcelles de générations précédentes.

Les champs de production de semences certifiées de première et de deuxième génération de fève et de feverole seront isolés de tout champs d'une autre variété par une distance au moins égale respectivement à 200 mètres et 150 mètres. Dans le cas où le champ de production de semences certifiées de première reproduction entoure une ou plusieurs parcelles de générations précédentes, la distance d'isolement sera au moins égale à 250 mètres.

4 - 3 - Etat de culture :

-Les parcelles à contrôler doivent être tenues en bon état de propreté . Le mauvais état de culture d'un champ peut être une cause de refus.

-Les traitements anti-parasitaires doivent être réalisés en temps voulu.

- Le multiplicateur devra informer l'autorité compétente du commencement de la floraison.

5/ Contrôle des cultures et des lots :

5 - 1 Organisation :

Les semences de base et les semences certifiées destinées à la production, et à la commercialisation sont soumises à une certification officielle. Le processus de certification comprend les étapes suivantes :

- La demande de certification
- Le contrôle des cultures
- Le contrôle des lots
- Le contrôle à posteriori

Les semences standards sont soumises à un contrôle à posteriori .

5 - 2 - Le contrôle des cultures :

5 - 2 - 1 Organisation des visites :

Les semences de base et les semences certifiées sont contrôlées sur champ au moins 3 fois avant la récolte par les agents chargés du contrôle et relevant de l'autorité compétente :

- La première visite est effectuée au début de la floraison, elle a pour but de vérifier la mise en place ainsi que la pureté spécifique et variétale.

- La deuxième a lieu entre la floraison et la maturité, elle a pour but de vérifier l'identité, la pureté variétale, l'état cultural et l'état sanitaire.

- La troisième a lieu avant la récolte. Elle a pour objet de vérifier l'état sanitaire et la pureté du champ de multiplication.

Une visite complète du champ permet de s'assurer notamment qu'aucun mélange n'a eu lieu au moment du semis. Des comptages précis sont nécessaires et sont faits de telle sorte qu'ils portent sur l'ensemble de la parcelle et à des emplacements pris au hasard. Cinq comptages sont nécessaires, chaque comptage porte sur 400 plantes.

5 - 2 - 2 Etat cultural et mauvaises herbes :

Les champs de production doivent être suffisamment indemnes des plantes spontanées susceptibles de contaminer la culture par :

- des graines difficiles à éliminer des semences récoltées,
- la pollinisation croisée,
- les maladies transmises par les semences des plantes spontanées.

5 - 2 - 3 Présence d'impuretés variétales :

Les semences des plantes des légumineuses alimentaires doivent être pures. Les tolérances suivantes peuvent être admises pour les espèces autogames :

- 0,2 % pour les semences de base
- 0,5 % pour les semences certifiées de première génération
- 1 % pour les semences certifiées de deuxième génération.

Pour les espèces allogames :

- 1 % pour les semences de base
- 2 % pour les semences certifiées de première génération
- 5 % pour les semences certifiées de deuxième génération

5 - 2 - 4 Présence d'impuretés spécifiques :

Les normes des impuretés spécifiques pour toutes les catégories de semences sont notées en annexe 1 des présentes normes .

5 - 2 - 5 Présence de maladies et de parasites :

La présence de maladies bactériennes, virales, cryptogamiques ou nématodes transmises par semences et réduisant la valeur d'utilisation de celles-ci n'est tolérée que dans les limites prévues à l'annexe 2 des présentes normes .

5 - 3 - Contrôle des lots :

Seules les semences issues de parcelles acceptées au champ sont soumises au contrôle des lots.

Le prélèvement des échantillons pour analyse au laboratoire est effectué, après conditionnement des semences conformément aux règles d'échantillonnage d'usage.

Chaque lot de semences ne doit pas dépasser le poids de 100 quintaux . On entend par lot de semences , une quantité de graines homogène en ce qui concerne l'identité et la faculté germinative. Le lot est de préférence le produit d'un seul champ.

Les analyses au laboratoire doivent révéler que les lots de semences doivent répondre aux normes de qualité fixées à l'annexe 3 des présentes normes .

Les résultats des analyses ne sont valables que pour une année et doivent indiquer que les semences produites et commercialisées sont conformes aux présentes normes. Au cas où les semences des légumineuses des catégories semences de base et semences certifiées répondent aux normes du contrôle des lots, un certificat et des scellés sont délivrés au multiplicateur. La validité du certificat est d'une année.

Au cas où l'une des conditions fait défaut, le lot ferait l'objet d'un refus de certification ou d'un déclassement.

5 - 4 - Contrôle à posteriori :

Un contrôle à posteriori s'exerce sur les productions de semences de base, certifiées et standards.

6 - Etiquetage et emballage :

Les semences des légumineuses alimentaires de toute les catégories ne peuvent être commercialisées que dans des emballages fermés et munis d'une étiquette de couleur :

- Blanche pour les semences de base
- Bleue pour les semences certifiées de première génération
- Rouge pour les semences certifiées de deuxième génération
- Jaune foncé pour les semences standards

L'étiquette doit porter les indications suivantes :

- Nom du multiplicateur , raison sociale et adresse
- Espèce
- Variété
- Catégorie
- Année de récolte
- Poids net
- Numéro du lot
- Colorant et produit de traitement.

7 - Durée de validité de la certification :

La certification des semences légumineuses alimentaires est valable pour une durée d'un an .

Annexe 1

LES IMPURETES SPECIFIQUES

CULTURES	IMPURETES
Pois	Gesse, Vesce
Fève	Féverole, gesse, Lupin
Féverole	Fève, gesse, Lupin
Lentille	Vesce, pois
Haricot	Lupin, pois-chiche, féverole
Pois-chiche	Haricots, féveroles

Annexe 2

NORMES DE CONTROLE AU CHAMP

	SEMENCES DE BASE	SEMENCES CERTIFIEES 1ER GENERATION	SEMENCES CERTIFIEES 2ème GENERATION
Impuretés spécifiques	1/25m ²	1/10 m ²	1/5 m ²
Orobanche	1/100 m ²	1/100 m ²	3/100 m ²
Cuscuta	0%	0	0
Maladies virales	0,5 %	1	2
Anthraxnose	0,3 %	0,5	1
Maladies bactériennes	1,0 %	1,0	2,0
Autres maladies transmises par les semences en %	1,0	1,5	3,0
Ditylenchus dipsaci (nematode)	0	0	0

Annexe 3

NORMES D ANALYSES DES LOTS

	Semences de base	Semences certifiées	Semences standard
Pureté spécifique minima	99 %	98%	97%
Pureté variétale	99,9 %	99,5 %	95 %
Teneur maximum en graines de plantes d'autres espèces	0,1%	0,3%	0,5%
Faculté germinative minima	90%	85%	85%
Cuscuta dans 50 g	0	0	0
Orobanche dans 50 g	0	0	0
Pourcentage maximum de graines dures qui doivent être considérées comme graines susceptibles de germer			
- Pois	-	-	-
- Féverole	20 %	20%	20 %
- Fève	20 %	20%	-
- Lentille	-	-	-
- Pois-chiche	-	-	-
- Haricot	20%	20%	20%
Pourcentage maximum de graines présentant les lésions dues aux brûches	1%	2%	3%
Insectes vivants	0	0	0
Humidité	12%	12%	12%
Maladies virales	0	0,2 %	0,2 %
Maladies bactériennes*	0	0,2 %	0,2 %
Anthracnose	0	2 %	2 %
Autres maladies transmises par les semences en %	0	5 %	5 %
Ditylenchus dipsaci (nematode)	0	0	0

NB : Le cumul des pourcentages des maladies cryptogamiques ne doit pas dépasser 5%.

* : Aucune tolérance n'est permise pour les maladies de quarantaine
(Xanthomonas compestris p.v phaseoli
Pseudomonas syringae p.v pisi)

NORMES DE LA PRODUCTION , DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES MARAICHÈRES ET CONDIMENTAIRES

1/ Champ d'application

La certification des semences des espèces maraîchères et condimentaires est organisée en application des dispositions des présentes normes.

Au sens des présentes normes , on entend par espèce maraîchère, les espèces énumérées dans l'annexe 1.

2/ Admission au contrôle

Les admissions au contrôle sont accordées aux producteurs de semences maraîchères détenteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.

3/ Schéma de production :

Variété : Ensemble végétal cultivés qui se distingue nettement par un certain nombre de caractères (morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres) et qui, après multiplication (sexuée ou asexuée) conservent leurs caractères distinctifs.

Matériel de départ : L'unité la plus petite utilisée par le détenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de la variété sont obtenues en une ou plusieurs générations.

Semences de pré-base : Les semences de générations précédant les semences de base, c'est une expression qui peut

s'appliquer à l'une quelconque des générations entre le matériel de départ et les semences de base .

Semences de base : Semences qui ont été produites sous la responsabilité du détenteur selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété et qui sont destinées à la production de semences certifiées.

Semences certifiées : Semences qui représentent la première génération de multiplication des semences de base d'une variété et qui sont destinées à la production de légumes.

Semences standards : Semences qui sont déclarées par le fournisseur comme satisfaisantes du point de vue de l'identité et de la pureté variétales.

4/ Règles de culture :

4 - 1 Origine des semences :

Pour toute culture destinée à produire des semences, l'origine doit être justifiée par la présentation des certificats d'origine, de facture ou de bon de livraison accompagnant les semences mères utilisées.

4 - 2 Etat cultural :

Il doit permettre d'assurer correctement la notation et de contrôler l'identité et la pureté variétale. Le mauvais état cultural d'un champ peut être une cause de refus (envahissement par les mauvaises herbes).

4 - 3 Isolement :

Les cultures de production de semences doivent être suffisamment éloignées des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable. De même, elles doivent être isolées de toutes sources de contamination par des maladies transmissibles par les semences (mauvaises herbes, vecteurs de virus,.....).

Les distances minimales d'isolement à respecter sont comme suit :

Cultures	Semences de base	Semences certifiées
Beta ssp, Betteraves	1500m	800m
Brassica ssp, choux-brocoli	1000m	600m
Cucurbitacées, carottes et oignons	800m	500m
Autres espèces	500m	300m

Ces distances peuvent ne pas être respectées que lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation indésirable.

4 - 4 Précédent cultural :

Pour toute culture de plantes maraîchères effectuées en vue de la production des semences, les précédents culturaux doivent être tels que les risques d'hybridation par les repousses soient totalement exclus, et ceux de contamination de semences récoltées par des ennemis de cultures transmis par le sol soient aussi réduits que possible.

5/ Contrôle des cultures et des lots :

5 - 1 Organisation :

Pour être commercialisées dans les catégories "semences certifiées", les semences des plantes maraîchères doivent préalablement faire l'objet d'une certification officielle qui comprend les étapes suivantes :

- . la demande de certification,
- . le contrôle des cultures,
- . le contrôle des lots
- . le contrôle à postériori

La demande de certification doit être adressée aux autorités compétentes du Ministère de l'Agriculture par l'intéressé au plus tard un mois après la date de semis ou de plantation.

Pour les semences de base ou les semences certifiées destinées à la multiplication en vue de l'obtention de semences de générations ultérieures, la demande doit être accompagnée d'un certificat d'origine comportant des indications précises sur la variété, la catégorie, les références du lot et les quantités totales des semences à multiplier.

Seules peuvent être contrôlées les semences des variétés inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés végétales.

Pour les espèces autogames, les caractéristiques des lots d'une variété soumise au contrôle doivent être conformes à celles des échantillons déposés au moment de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Des témoins de référence sont conservés, sous la responsabilité du service catalogue.

Pour les espèces allogames, les caractéristiques des lots d'une variété soumise au contrôle doivent être identiques, homogènes et stables d'année en année. Ces caractéristiques sont celles déterminées sur les échantillons déposés au moment de l'inscription au catalogue officiel.

5 - 2 Contrôle des cultures :

5 - 2 - 1 Organisation des visites :

Les semences de base et les semences certifiées sont contrôlées sur champ au moins une fois avant la récolte par les agents de contrôle de l'autorité compétente et ce, au moment le plus favorable à l'identification variétale et à la connaissance de leur bon état sanitaire.

Le contrôle porte sur le respect des normes définies ci-après .

5 - 2 - 2 Etat cultural et mauvaises herbes :

Les champs de production de semences de plein champ ou abrités doivent être indemnes de plantes spontanées susceptibles de contaminer la culture de semences par :

- des graines difficiles à éliminer des semences récoltées
- La pollinisation croisée
- Les maladies ou nématodes transmises par les semences de plantes spontanées.

5 - 2- 3 Présence d'impuretés variétales :

Les semences de plantes maraîchères des catégories semences de base et semences certifiées doivent être pures.

Les tolérances suivantes peuvent être admises :

- 0,1 % pour les cultures de semences de base
- 0,3% pour les cultures de semences certifiées

5 - 2 - 4 Présence de maladies et de parasites :

La présence de certaines maladies et parasites au niveau des champs ne peut être tolérée que dans la mesure où ces parasites peuvent être éradiqués par des traitements adéquats et lorsqu'ils ne sont pas transmissibles par les semences.

5 - 3 Contrôle des lots :

Les semences des plantes maraîchères de toutes les catégories doivent faire l'objet d'une analyse au laboratoire.

On entend par lot de semences, une quantité de graines homogènes en ce qui concerne l'identité et la faculté germinative. Le poids maximum d'un lot ne doit pas dépasser :

- 20 tonnes pour les semences de dimension égale ou supérieure à celle de grains de blé.
- 10 tonnes pour les semences de dimension inférieure à celle des grains de blé.

Les résultats des analyses ne sont valables que pour une année et doivent indiquer que les semences produites et commercialisées sont conformes aux normes indiquées à l'annexe 2, annexe 3 et annexe 4 des présentes normes .

Au cas où les semences des plantes maraîchères des catégories semences de base et semences certifiées répondent aux normes, un certificat et des scellés officiels sont délivrés à l'intéressé. La validité du certificat est d'une année.

Au cas où l'une des conditions fait défaut, une lettre de refus de certification dûment motivée lui sera adressée.

Les lots des semences des plants maraîchères de toutes catégories sont considérées en report à partir du premier janvier pour les semis d'automne, et du premier juillet pour les semis de printemps et d'été qui suit la récolte.

Ces lots ne peuvent être utilisés de nouveau qu'après analyses au laboratoire.

5 - 4 Contrôle à postériori :

Les semences de plants maraîchères sont contrôlées à postériori par l'autorité compétente. Ce contrôle a pour but de vérifier l'identité et la pureté variétale de semences d'un certain nombre d'échantillons.

Cet essai peut être conduit soit immédiatement, soit dans la saison qui suit la réception.

6/ Etiquetage et emballage :

Les semences de plants maraîchères de toutes les catégories ne peuvent être commercialisées que dans les emballages fermés et munis d'une étiquette de couleur :

- blanche pour les semences de base,
- Bleue pour les semences certifiées ,
- Jaune foncée pour les semences standards.

L'étiquette doit porter les indications suivantes :

- Nom de l'intéressé, raison sociale et adresse
- Espèce
- Variété
- Catégorie
- Année de récolte
- Poids net
- Numéro du lot.
- Colorant et produits de traitement.

Les petits emballages inviolables contenant des semences de la catégorie certifiée, sont munis d'une étiquette du fournisseur ou portent une impression sur l'emballage. L'étiquette et l'impression reprennent les mentions sus-indiquées.

Les semences des plantes maraîchères peuvent être commercialisées dans des emballages d'un poids net maximum de :

- 25 kg pour le petit pois et l'haricot.
- 1 kg pour les autres espèces maraîchères

L'ouverture des emballages est prohibée cependant les marchands greniers doivent prendre leurs dispositions pour mettre en vente des petits emballages suivant les besoins.

Le reconditionnement s'effectue sous le contrôle de l'autorité compétente du Ministère de l'Agriculture à qui les lots doivent être présentés en emballages portant les étiquettes d'origine.

7/ Durée de validité de la certification :

La certification des semences maraîchers et condimentaires est valable pour une durée d'un an .

Annexe 1

LISTE DES ESPECES MARAICHIERES

Nom scientifique	Nom commun
Allium ssp (cepa L.porrus L.sativum)	Oignon-poireau-ail
Anthriscus cerefolium hoffm	Cerfeuil
Apium graveolens L.	Céleri
Asparagus officinalis L.	Asperge
Beta vulgaris cicla L.	Poirée, blette, bette
Beta vulgaris L.	Betterave rouge
Brassica napus L.	Navet
Brassica oleracea L.	Chou, chou-fleur, brocoli
Capsicum annum	Piment, poivron
Carum carvi L.	Carvi
Cichorium endivia L.	Chicorée frisée.
	Chicorée scarole
Citrullus vulgaris L.	Pastèque
Coriandrum sativum L.	Coriandre
Cucumis melo L.	Melon
Cucumis sativus L.	Concombre, cornichon
Cucurbita ssp. L.	Courge, courgette
Cuminum cyminum L.	Cumin
Cynara cardunculus L.	Cardon
Daucus carota L.	Carotte
Foeniculum dulce D.C	Fenouil
Hibiscus esculentus L.	Gombo
Lactuca sativa L.	Laitue
Lycopersicon esculantum Mill	Tomate
Petroselinum hortense Hoffm	Persil
Phaseolus vulgaris L.	Haricot
Pisum sativum L.	Pois
Raphanus sativus L.	Radis
Solanum melongena L.	Aubergine
Spinacea oleracea L.	Epinard

Annexe 2
NORMES DE CONTROLE DES LOTS

Espèces		Pureté minimale spécifique (%) du poids	Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes % de poids	Faculté Germinative minimale (%) semences pures ou des glomérules
Nom scientifique	Nom commun			
Allium cepa L.	Oignon	97	0,5	70
Allium porrum L.	Poireau	97	0,5	65
Anthriscus cere-Oluim folium hoffm.	Cerfeuil	96	1	70
Apium graveolens L.A	Céleri	97	1	70
Arachis Hibugia . L	Cacaouette			
	petit poids	98	0,5	80
Asparagus oficinalis L	Asperge	96	0,5	70
Beta vulgaris L.	Betterave	97	0,5	70
Brassica ssp	Navet-choux	97	1	70
Capsicum annuum	Piment	97	0,5	65
	Poivron			
Carum carvi L.	Carvi	95	1	65
Cichorium endivia L.	Chicorée	95	1	65
Citrullus vulgaris L.	Pastèque	98	0,1	75
Coriandrum sativum L.	Coriandre	95	1	65
Cucumis melo L.	Melon	98	0,1	75
	Concombre	98	0,1	80
Cucumis sativus L.	Cornichon			
Cucurbita ssp.	Courge	98	0,1	75
	Courgette			
Cuminum cyminum L.	Cumin	95	1	65
Cynara cardunculus L.	Cardon	95	1	65
Daucus carota L.	Carotte	95	1	65
Foeniculum dulée D.C	Fenouil	96	1	70
Hibiscus esculentus L.	Gombo	98	0,5	70
Lactuca sativa L.	Laitue	95	0,5	65

Suite 2

Lycopersicon esculentum	Tomate	97	0,5	75
Petroselinum hortense hoffm	Persil	97	1	65
Phaseolus vulgris L.	Haricot	98	0,1	75
Pisum sativum L.	Pois	98	0,1	80
Raphanus sativus L.	Radis	97	1	70
Solanum melongena L.	Aubergine	96	0,5	65
Spinacea deracea L.	Epinard	97	1	75

Annexe 3
PURETE VARIETALE

	Pureté variétale minimale		
	Semences de base et de prébase	Semences certifiées	Semences standards
Légumineuses	99,7 %	99%	95%
Autres espèces	99%	97%	95%

* Pour les espèces allogames les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale.

Annexe 4
ETAT SANITAIRE DE SEMENCES

Maladie ou pathogène	Tolérance
Maladies à virus	0%
Maladies bactériennes	
_ Xanthomonas campestris	0%
_ Conynebactérium michiganense	0%
_ Pseudomonas punctulans	0%
_ Ralstonia solanacearum	0%
Nématodes transmises par semences	0%
Maladies à flétrissement:	
_ Verticillium	3%
_ Fusarium	3%
Sclérotinia sclerotiorum	5%
Phoma spp	5%
Mildiou : phytophthora infestans	3%
Cercospora carotae	5%
Stemphylium solani	5%
Alternaria solani	5%
Botrytis cinerea	5%

N.B : Le cumul des maladies transmises par semences ne doit pas dépasser 5 %

NORMES DE LA PRODUCTION DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES GRAMINEES FOURRAGERES

1/ Champ d'application :

La certification des semences des graminées fourragères est organisée en application des dispositions des présentes normes .

Les semences des espèces des graminées fourragères visées par les présentes normes sont les suivantes :

- Ray grass d'Italie	Lolium multiflorum Lam
- Ray grass Anglais	Lolium perenne L.
- Fetuque élevée	Festuca arundinacea schreber
- Dactyle	Dactylis glomerata L.
- Phalaris	Phalaris spP
- Chiendent	Agropyrum spp

2/ Admission au contrôle :

Les producteurs désireux de produire des semences des graminées fourragères doivent se conformer aux conditions ci-après:

- Detenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.
- Adresser avant le 31 décembre pour le semis d'automne et avant le 30 avril pour le semis de printemps une demande de certification sur un formulaire officiel pour chaque parcelle de multiplication.

- Respecter dans son choix des parcelles les précédents culturaux interdits qui figurent dans le tableau en annexe 1 des présentes normes .
- La superficie d'une parcelle de multiplication ne peut pas être inférieure à 1ha.
- Un multiplicateur ne peut avoir en production de semence sur une même exploitation qu'une seule variété par espèce et dans le cas des rays-gras une seule variété du genre lolium.
- Les parcelles de production de semences des espèces pérennes peuvent être conservées en multiplication tant qu'elles répondent à toutes les prescriptions des présentes normes .

3 - Schéma de Production :

3 - 1 Variété :

L'ensemble végétal cultivé qui se distingue nettement par un nombre de caractère (morphologiques, cytologiques, chimiques ou autres) et qui après multiplication conserve ses caractères.

3 - 2 Matériel de départ :

Le matériel de départ (clône, départ de multiplication, souche conservée à l'état de graines etc...) est appelé Go. Ils sont semés en lignes pour donner les générations suivantes.

3 - 3 Semences de prébase et de base :

Pour les plants autogames non hybrides et apomithiques, le produit obtenu par le battage des lignées forme la première génération (G_1) qui sont les semences épurées (SE).

Le produit obtenu par le semi de la première génération forme la deuxième génération (G_2) qui sont les semences mères de la première multiplication (SM_1).

Le produit obtenu par le semi des semences mères de première génération forme la troisième génération (G_3) qui sont les semences mères de deuxième multiplication (SM_2) .

Le produit obtenu par le semi des semences mères de la deuxième multiplication forme les semences de base (G_4). (SB)

Pour les espèces allogames et hybrides, seules les semences de la génération immédiatement antérieure à celle des semences certifiées de 1ère génération portent le nom de semences de base. Le numéro de cette génération est déterminé au moment du dépôt de la demande d'inscription au catalogue des espèces et variétés.

3 - 4 Les semences certifiées :

Le produit obtenu par le semi des semences de base forme les semences certifiées de première génération (SC_1) . Le produit obtenu par le semis des semences certifiées de première génération donnent les semences certifiées de la deuxième génération (SC_2) .

Pour les hybrides, les semences certifiées sont les semences de la première et seule génération résultant de l'hybridation de semences de base.

3 - 5 Les semences standards :

Le produit obtenu par le semi des semences certifiées forme les semences standards.

4 - Conditions et règles de culture :

4 - 1 Origine de semences :

Le multiplicateur de semences doit pouvoir en justifier l'origine par la présentation d'une facture, d'un bon de livraison et de certificats apposés sur les sacs des semences à multiplier.

4 - 2 Conduite de la production :

4 - 2 - 1 Semis :

Les cultures productrices de semences sont semées en lignes. Pour les variétés hybrides chacun des constituants doit provenir d'un même lô de semences mères.

4 - 2 - 2 Isolement :

Les isollements suivants doivent être respectés.

Matériel initial et générations antérieures aux semences de base	Semence de base			Semences certifiées		
	Parcelle	dont la	Superficie est	Parcelle	dont la	Superficie est
	Inférieure à 1 ha	Comprise entre 1 et 2 ha	Supérieure à 2 ha	Inférieure à 1 ha	Comprise entre 1 et 2 ha	Supérieure à 2 ha
300 m	300 m	200 m	100 m	200 m	100 m	50 m

Dans les cas du genre *lolium* les parcelles de multiplication doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre.

L'isolement entre une parcelle productrice de semence de base et une autre productrice de semences certifiées de même variété est au minimum celui exigé pour les semences certifiées. L'isolement entre deux parcelles productrices de semences de deux générations successives de semences certifiées est au moins égale à la moitié de l'isolement exigé pour les semences certifiées.

4 - 2 - 3 Récolte :

Le produit de chaque parcelle est récolté à part, il forme un lot. Il faut utiliser de la sacherie neuve.

4 - 2 - 4 Etat des cultures :

L'Etat cultural de la parcelle doit permettre d'effectuer des notations et de faire une estimation du rendement.

Toute infection par les mauvaises herbes ou par d'autres espèces, peut entraîner le refus de la parcelle.

La présence de maladies réduisant la valeur de la semence ou transmises par celle-ci peut aussi être une cause de refus.

5 - Contrôle des cultures et des lots :

5 - 1 Organisation :

Les semences de base et les semences certifiées destinées à la production et à la commercialisation sont soumises à une certification officielle. Le processus de certification comprend les étapes suivantes :

- La demande de certification
- Le contrôle des cultures
- Le contrôle des lots.
- Le contrôle à postériori

Les semences standards sont soumises à un contrôle des lots et un contrôle à postériori.

5 - 2- Contrôle des cultures :

5 - 2 - 1 Organisation des visites :

Les semences de base et les semences certifiées des graminées fourragères sont contrôlées au moins 2 fois.

- La première visite est effectuée entre le départ de végétation et la floraison, elle a pour but de vérifier la mise en place
- La deuxième visite est effectuée entre la floraison et la maturité, elle a pour objet de vérifier l'état sanitaire et la pureté variétale.

Le résultat du contrôle des cultures est notifié à l'intéressé après achèvement des visites sur un compte rendu d'inspection portant l'acceptation ou le refus du champ.

5 - 2 - 2 Etat Cultural et mauvaises herbes :

Les champs de production doivent être suffisamment indemnes de plantes spontanées susceptibles de contaminer la culture par :

- des graines difficiles à éliminer
- la pollinisation croisée.
- Les maladies transmises par les semences des plantes spontanées.

5 - 2 - 3 Présence d'impuretés variétales :

La culture devrait être suffisamment pure, elle doit répondre aux conditions énumérées en annexe 2 des présentes normes :

5 - 2 - 4 Présence d'impuretés spécifiques :

On entend par impuretés spécifiques les espèces désignées dans le tableau en annexe 3 des présentes normes où figurent les différentes tolérances par espèce et par catégorie de semences

5 - 2 - 5 Etat sanitaire :

Etat sanitaire (tolérance)

La présence de maladies transmises par semences et réduisant la valeur de celles-ci n'est tolérée que dans les limites prévues en annexe 4 des présentes normes .

5 - 3 Contrôle des lots :

Seules les semences acceptées au contrôle au champ sont soumises au contrôle des lots.

Le prélèvement des échantillons pour analyse au laboratoire est effectué par les agents habilités à cet effet, après conditionnement des semences conformément aux règles d'usage.

Chaque lot de semences de graminées fourragères ne doit pas dépasser 50qx pour les semences de base et 100qx pour les semences certifiées et standards.

On entend par lot de semences, une quantité de graines homogènes en ce qui concerne l'identité et la faculté germinative. Le lot est de préférence le produit d'un seul champ. Dans le cas de mélange du produit de plusieurs parcelles le poids du lot ne doit pas dépasser 1 tonne.

Les analyses au laboratoire doivent révéler que des caractéristiques de qualité des lots concernés de semences de base des semences certifiées et standard sont dans les limites fixées en annexe 4 des présentes normes .

Au cas où les semences fourragères de catégories semences de base et semences certifiées répondent aux normes du contrôle des lots, un certificat et des scellés sont délivrés au multiplicateur. La validité du certificat est d'une année.

Au cas où l'une des conditions fait défaut, le lot fait l'objet d'un déclassement.

5 - 4 - Contrôle à posteriori :

Les caractéristiques des semences standards, certifiées et de base déclarées satisfaisantes par le fournisseur et relatives à l'identité et à la pureté variétale sont contrôlées officiellement à posteriori et par sondage par l'autorité compétente.

Chaque lot est identifié par un numéro de contrôle.

6 - Etiquetage et emballage :

Les semences des espèces fourragères (graminées) de toutes les catégories ne peuvent être commercialisées que dans des emballages fermés et munis d'une étiquette de couleur :

- blanche pour les semences de base
- bleue pour les semences SC₁
- rouge pour les semences SC₂
- jaune foncé pour les semences standards

L'étiquette doit porter les indications suivantes :

- Nom du multiplicateur, raison sociale et adresse
- Espèce
- Variété
- Catégorie
- Année de récolte
- Poids net
- Numéro du lot
- Colorant et produit de traitement.

7 - Durée de validité de la certification :

-La certification des semences des graminées fourragères est valable pour une durée d'un an .

Annexe 1
LES INTERDICTIONS CONCERNANT LES PRECEDENTS CULTURAUX

Genre ou espèce multipliée	Espèce dont la culture seule ou en association est interdite pendant les deux années précédant l'établissement d'une parcelle de multiplication
Rays gras	Rays gras (Sp), dactyle, fetuque (Sp)
Fétuque élevée	Fétuque (sp), ray gras (sp), dactyle, Phalaris, Avoine, Avoine
Dactyle	Dactyle, rays gras (sp), Fétuque
Phalaris	Phalaris, Fetuque (sp), Ray gras (sp), dactyle, Avoine, Brome
Autres espèces	Toutes espèces dont les semences seront difficiles à séparer

Annexe 2
IMPURETES VARIETALES

Catégories de semences	Tolérances admises
Semences de prébase et semences de base	0,1 %
Semences certifiées de 1ère génération	0,3 %
Semences certifiées de 2ème génération	1%

ANNEXE 3
IMPURETES SPECIFIQUES

Espèce	types d'impuretés	Nombre maximum de plantes	
		Semences de prébase semences de base	Semences certifiées
Fetuque élevée Dactyle agglomérée Ray-grass	Brome, Agropyrum et toute graminée fourragère cultivée autre que celle en multiplication L. rég.	1/25m ²	1/5m ²
Phalaris	Phalaris (spp) et toute espèce de trèfle de luzerne et Rumex	1/25m ²	1/5m ²
Autres espèces fourragères	Toutes espèces et variétés difficilement éliminables ou très nuisible	1/25m ²	1/10m ²

Annexe 4
Normes des tolérances aux maladies des cultures

Maladies	Ray grass			Phalaris			Fetouque		
	SB	SC ¹	SC ²	SB	SC ¹	SC ²	SB	SC ¹	SC ²
Ergot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pietin et fusariose	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	1
Helminthosporiose	0,5	1	1	—	—	—	0,5	1	1
Charbon	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3

Annexe 5

Normes d'analyse des lots

Normes	Ray-gras			Fetuque élevée			Dactyle			Phalaris			Chiendent		
	SB	SC	SS	SB	SC	SS	SB	SC	SS	SB	SC	SS	SB	SC	SS
Graminées															
Faculté germinative minimale	80	80	70	80	80	70	80	80	70	80	80	70	70	70	70
Pureté minimale spécifique	95	95	90	95	95	90	90	90	85	95	95	90	90	90	85
Teneur maximale en semences d'autres espèces (% du poids)	0,1	0,1	6	0,1	0,1	6	0,1	0,1	5	0,1	0,1	6	0,1	0,1	6
Teneur en semences de mauvaises herbes (% du poids)	0,1	0,1	5	0,1	0,1	5	0,1	0,1	5	0,1	0,1	5	0,1	0,1	5
Teneur maximale en nombre d'autres espèces dans l'échantillon															
. 1 seule espèce	20	20	7	20	20	7	20	20	7	20	20	7	20	20	7
. Rumex	2	5	7	2	5	7	2	5	7	2	5	7	1	2	3
. Agropyron rapsens	5	5	—	5	5	—	5	5	—	5	5	—	1	1	—
. Alopecurus myosoides	5	5	—	5	5	—	5	5	—	5	5	—	1	1	—
. Luscuta (sp) Avena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismes nuisibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NORMES DE LA PRODUCTION, DE LA MULTIPLICATION, DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES CEREALIERES

1/ Champ d'application

La certification des semences des céréales est organisée en application des dispositions des présentes normes .

Les semences des espèces céréalières visées par les présentes normes sont :

Blé dur	: Triticum durum Desf.
Blé tendre	: Triticum aestivum L.
Orge	: Hordeum vulgare L.
Avoine	: Avena sativa L
Triticale	: x. triticosecale wittm.

2/ Admission au contrôle

Les producteurs désireux de produire des semences céréalières doivent se conformer aux conditions ci-après :

- Detenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.
- Disposer de parcelles n'ayant pas pour précédent cultural une production des céréales.
- La superficie par producteur ne peut être inférieure à 10Ha et répartie au maximum entre deux parcelles. La superficie totale par producteur est fixée à 250 Ha. Toutefois, l'autorité compétente peut déroger à cette condition si nécessaire. Dans

tous les cas, la superficie maximale ne peut pas excéder les 50Ha par parcelle.

- Le multiplicateur doit présenter avant le 15 février une demande de certification sur un formulaire officiel pour chaque parcelle de multiplication.

3/ Schéma de production

3-1- Variétés

l'ensemble végétal cultivé qui se distingue nettement par un certain nombre de caractères (morphologiques, cytologiques, chimiques ou autre) et qui après multiplication conserve ses caractères.

3-2- Matériel de départ : C'est le départ de multiplication des semences.

Les premiers épis sélectionnés par l'obteneur et provenant des plantes initiales sont appelés G_0 (matériel de départ). Ils sont semés en ligne continue pour donner les générations suivantes.

3- 3 - Semences de prébase

- Le produit obtenu par le battage des lignées forme la première génération (G_1) qui sont les semences épurées (S.E) .

- Le produit obtenu par semis de la première génération forme la deuxième génération (G_2) qui sont les semences mères de la première multiplication (SM_1).

- Le produit obtenu par semis des semences mères de première génération forme la troisième génération (G_3) qui sont les semences mères de la deuxième multiplication (SM_2).

3- 4 - Semences de base :

Le produit obtenu par le semis de semences mères de la deuxième multiplication forme les semences de base (G_4)

3- 5 - Semences certifiées :

Le produit obtenu par le semis des semences de base forme les semences certifiées de première génération (SC_1).

Les semences certifiées de la deuxième génération résulte du semis de la première génération (SC_2).

3- 6 - Semences standard :

Le produit obtenu par le semis de semences certifiées de deuxième génération ou le cas échéant des semences de la 1ère génération forme les semences standard.

4/ Conditions et règles de Production

4 - 1 - Origine des semences

Le multiplicateur des semences doit pouvoir en justifier l'origine par la présentation d'une facture, d'un bon de livraison et de certificats apposés sur les sacs des semences à multiplier.

4 - 2 - Conduite de la production :

4 - 2 - 1 - Matériel de départ :

a - Semis

Les lignées sont semées en lignes espacées de 20 cm au minimum à raison d'un épi par ligne (épi-ligne).

b - Isolement

Les lignées doivent être bien isolées de toute autre culture de céréales. Elles peuvent être soit :

- entourées par une parcelle ensemencée avec le produit de la génération $_1$ ou à défaut avec le produit de la génération $_2$.

- séparées de toute parcelle de la même espèce par une distance d'au moins 10 m pour le blé, l'orge, l'avoine et le triticale.

- Installées dans un champ d'une autre espèce de culture nettoyante ou de jachère.

c - Récolte

Les lignées retenues sont récoltées dans un double but :

- Récolte de plantes : une partie des plantes est récoltée pour établir les lignées de l'année suivante.
- Récolte des graines : toutes les autres lignées sont récoltées et battues soit séparément, soit en mélange pour être multipliées (G_1).

4 - 2 - 2 Semences de prébase :

a - Semis

A partir des plantes récoltées dans les lignées, il est semé en épis-ligne autant de lignes que nécessaire.

Cette pépinière est réalisée par famille (ensemble de plants issues d'un même épi-ligne) avec la possibilité de remonter toujours à l'épi-d'origine.

La famille peut être semée sans distinction d'origine des plantes , ou de préférence subdivisée en sous famille (ensemble des épis lignes issus du semis d'un ou de plusieurs épis d'une seule plante). Cette subdivision permet d'éliminer plus facilement la descendance des plants hybrides.

La production de la Génération $_3$ à partir de la génération $_2$ se fait en bande ne dépassant pas 10 lignes espacées de 2 lignes vides.

b - Isolement

Les parcelles de production de semences de prébase doivent être isolées :

- d'une bande de 10 m de largeur d'une autre parcelleensemencée avec une catégorie supérieure de la même variété.

- La distance de séparation d'une autre espèce doit être suffisante pour éviter tout mélange à la récolte.

Les parcelles de production de semences de prébase doivent être isolée de toute parcelle portant des attaques de charbon nu dans une proportion de 0,1 % (pour les autres maladies voir organisation du contrôle)

c - Récolte

Les sacs doivent être neufs et munis d'une étiquette à l'intérieur et à l'extérieur portant les indications suivantes :

- nom de la variété.
- Catégorie de semences
- numéro du lot

4 - 2 - 3 - Semences de base :

a - Semis

La production des semences de base se fait en bandes de 10 lignes espacées de 2 lignes vides.

b - Isolement

Les parcelles destinées à la production des semences de base sont:

- soit isolées d'une bande de 10 m d'une parcelle avec catégorie égale ou supérieure à la variété
- soit semées dans un champ d'une autre espèce, la distance de séparation doit être suffisante pour éviter toute possibilité de mélange.
- Les parcelles de production de semences de base doivent être isolées de tout champ portant la même espèce atteinte de charbon nu dans une proportion 0,2% pour une distance de 150 m pour les autres maladies (voir organisation du contrôle).

c - Récolte

Utilisation de sacherie neuve.

4 - 2 - 4 - Semences Certifiées :

a - Semis

Pour la production de semences certifiées de la première génération et des semences certifiées de la deuxième génération le semis se fait au semoir.

b - Isolement

Les parcelles de production de semences certifiées doivent être suffisamment isolées de toute parcelle de production de graine de la même espèce.

Elles devront être isolées de 150 m au moins de toute parcelle de la même espèce atteinte de charbon nu dans une proportion supérieure à 0.3% pour les semences certifiées de la 1ère génération et de 0,5% pour les semences certifiées de la 2ème génération (pour les autres maladies voir l'organisation du contrôle).

c- Récolte

Utilisation de sacheries neuves et propres

4 - 3 - Etat des cultures :

L'Etat cultural du champ de multiplication et l'état de développement de la culture doivent permettre un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétale ainsi que l'état sanitaire des semences.

Toute cause empêchant un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétale , ainsi que l'état sanitaire des semences (verse envahissement de mauvaises herbes) peuvent entraîner le refus de certification. La présence du brome dans une parcelle constitue une cause de refus.

4 - 4 - Epuration :

4 - 4 - 1 - Matériel de départ :

Epuration variétale des lignées : toute ligne aberrante ou douteuse est éliminée dès sa constatation. Si la floraison a déjà eu lieu, la ligne incriminée doit être éliminée ainsi qu'une ligne au moins de chaque côté.

. Epuration sanitaire : les plants atteints par des maladies transmissibles par les semences sont arrachés avant la floraison et évacués des lignes pour éviter toute contamination.

4 - 4 - 2 - Semences de prébase, de base et certifiées :

Les épurations des variétés et espèces, y compris les espèces indésirables et les épurations sanitaires sont obligatoires chaque fois qu'il s'avère nécessaire. Le produit de l'arrachage doit être évacué de la parcelle.

Les épurations sanitaires concernent les ennemis de culture libellés dans l'annexe 3 des présentes normes s'ils ne dépassent pas les tolérances prévues dans cet annexe.

4 - 4 - 3 - Détourage :

Avant la récolte de la parcelle le produit du passage d'un tour de moissonneuse batteuse doit être éliminé du lot de semences.

5) - Contrôle des cultures et des lots:

5 - 1 Organisation

Les semences de base et certifiées destinées à la production et à la commercialisation font l'objet d'une certification officielle.

Le processus de certification officielle des semences de base et certifiées comprend les étapes suivantes:

- La demande de certification
- Le contrôle des cultures
- Le contrôle des lots
- Le contrôle a priori ou à posteriori

Le contrôle des semences standard comprend les étapes suivantes:

- des analyses au laboratoire
- un contrôle à posteriori

Les semences de prébase peuvent faire l'objet de certification à la demande de l'obtenteur ou du mainteneur

5 - 2 Le Contrôle des cultures.

Les semences de base et les semences certifiées sont contrôlées sur pied au moins deux fois :

- une au moment de l'épiaison pour contrôler l'état phytosanitaire,
- une autre à maturité pour le contrôle variétal et spécifique.

Des comptages précis sont nécessaires cinq comptages de 400 plants sont faits au minimum. Pour les champs d'une superficie supérieure à 10 ha, le nombre de comptage sera augmenté de 1 par tranche supplémentaire de 10ha. Les comptages sont effectués au hasard sur l'ensemble du champ de telle façon qu'ils soient représentatifs.

les notations portent sur le respect des normes d'impureté variétale , spécifiques et phytosanitaires prévues par l'annexe n°1, l'annexe n°2 et l'annexe n° 3 des présentes normes .

On entend par impuretés spécifiques les espèces désignées dans l'annexe 2 des présentes normes .

La présence de maladies réduisant la valeur utilitaire des semences n'est admise que dans les proportions citées en Annexe 3 des présentes normes .

Le résultat du contrôle des cultures est notifié à l'intéressé après achèvement des opérations sus-visées sur un compte rendu d'inspection portant l'acceptation ou le refus du champ.

Si les cultures en multiplication montrent des défauts réparables au moment de ce contrôle, le multiplicateur peut demander un deuxième contrôle sur champs qui lui sera fixé par les agents de contrôle.

5 - 3 Le Contrôle des lots

Les semences provenant des cultures en multiplication acceptées au contrôle des cultures sont conditionnées et emballées et traitées systématiquement contre le charbon, la carie et les autres maladies transmises par les semences et les insectes.

Le mélange du produit de plusieurs parcelles productrices de semences est interdit, sauf dérogation de l'autorité compétente pour les semences certifiées dans la mesure où les lots proviennent d'un même lot de semences de base.

Les agents de l'autorité compétente prélèvent des échantillons en vue de leur analyse au laboratoire selon les méthodes de l'ISTA.

Les lots présentés à l'échantillonnage doivent être suffisamment homogènes et indemnes d'insectes vivants, le poids maximum d'un lot est de 25 tonnes.

Chaque lot est identifié par un numéro de contrôle qui est décerné par l'autorité compétente. Le poids minimale d'un échantillon à prélever sur un lot est de 1000 grammes. La mise en lot doit être faite de manière à permettre une prise d'échantillon aussi représentatif que possible.

Les analyses au laboratoire doivent révéler que les lots des semences de prébase, base et certifiées sont conformes aux normes de qualité , fixées en annexe 4 des présentes normes .

La teneur en eau des semences est limitée à 12 % du poids au maximum :

Le poids spécifique minimum des semences de céréales ne devra être inférieur à 75 pour les blés tendres, 78 pour les blés durs, 55 pour les orges, 45 pour les avoines ; 72 pour le triticales, une tolérance de 2% au moins est acceptée.

Lorsqu'une seule graine d'Avena stérilis, de Lolium ssp, de Phalaris ou faux Fenouil et de brome est trouvée dans l'échantillon, un deuxième échantillon est prélevé, ce dernier doit-être exempt de toute graine des espèces ci-dessus désignées pour que le lot soit certifié.

Si toutes les conditions exigées ci-dessus sont remplies, un certificat et des scellés officiels sont délivrés . Le certificat et les scellés peuvent être remplacés par des étiquettes officielles.

Au cas où l'une des conditions fait défaut, le lot fait l'objet d'un refus de certification ou d'un déclassement.

Les certificats délivrés pour les lots de semences de base et de semences certifiées produits au cours d'une année ne sont valables que pour la campagne qui suit la récolte.

Ces lots peuvent faire l'objet d'un report à partir de quinze (15) Janvier de l'année qui suit la récolte. Ils ne peuvent être utilisés de nouveau qu'après analyses au laboratoire.

5 - 4 - Contrôle a priori ou à posteriori

Les catégories des semences pré-base, base et certifiées sont soumises à un pré et un post-contrôle effectués par l'autorité compétente.

Les caractéristiques des semences standard déclarées satisfaisantes par le fournisseur et relatives à l'identité et à la pureté variétale sont contrôlées officiellement à posteriori et par sondage par l'autorité compétente .

6 - Etiquetage et emballage

Les semences céréalières de toutes les catégories doivent être commercialisées dans des emballages fermés et munis d'une étiquette officielle de couleur :

- Blanche avec bande violette en diagonale pour les semences de prébase.
- Blanche pour les semences de base ;
- Bleue pour les semences certifiées de la première génération ;
- Rouge pour les semences certifiées de la deuxième génération ;
- Jaune pour les semences standard ;

L'étiquette doit-être de dimension minimale égale à cent dix millimètres de long et soixante dix millimètres de large et doit porter les indications suivantes :

- Nom, raison sociale et adresse de l'intéressé ;
- Espèce ;
- Variété ;
- Catégorie ;
- Année de récolte ;
- Poids net ;
- Numéro du lot.
- Produit de traitement

L'apposition d'étiquette et des scellés officiels sur les emballages est effectuée sous le contrôle de l'autorité.

Toutefois, cet apposition peut s'effectuer au moment de l'échantillonnage des lots si l'établissement semencier s'engage à ne livrer les semences au commerce qu'après autorisation de l'autorité compétente.

Les semences céréalières de toutes les catégories sont échantillonnées et analysées à n'importe quel stade de conditionnement, de transport et de commercialisation.

Les résultats d'analyses ne sont valables que pour une année.

Dans le cas où les lots analysés ne répondent pas aux présentes normes, ils sont déclassés, refusés saisis, ou détruits.

7 - Changement des étiquettes

L'établissement producteur qui désire changer les étiquettes d'un lot doit faire une demande écrite à l'autorité compétente.

Les opérations d'enlèvement des anciennes étiquettes et l'apposition des nouvelles étiquettes doivent être effectuées en présence des agents de l'autorité compétente.

La nouvelle étiquette portera le numéro du lot initial et un procès-verbal de réétiquetage sera établi.

8 - Durée de validité de la certification :

La certification des semences céréalières est valable pour une durée d'un an .

Annexe 1

Taux maximum d'impuretés variétales

Espèces Catégorie à produire	Blé Orge Avoine	Triticale	Impuretés
Prébase	0,5 ‰	3‰	<u>Blé. Orge. Avoine</u> .plante d'une autre variété
Base	1 ‰	5‰	.hybride naturel
Certifié 1 ^{er} génération	3‰	10‰	.disjonction .autre aberrant Triticale
Certifié 2 ^{em} Génération	10‰	15‰	.Plante différente du type variétal

Annexe 2

Les impuretés spécifiques

ESPECES	IMPURETES SPECIFIQUES
Blé dur	Orge, avoine, blé tendre, et triticale
Blé tendre	Orge, avoine, blé dur, et triticale
Orge	Blé, avoine et triticale
Avoine	Blé, Orge, triticale
Triticale	Blé , Orge et avoine

Taux maximum d'impuretés spécifiques

Catégorie	Pourcentage
Prébase	1/15 000
Base	1/10000
Certifiée 1 ^{er} Génération	1/8000
Certifiée 2 ^{ème} Génération	1/2000

Annexe 3

Normes sanitaires relatives au contrôle des cultures

Catégorie Maladies	Semences de prébase	Semences de base	Semences certifiées	
			1ère génération	2ème génération
Charbon nu	0,1%	0,2%	0,3%	0,5%
Charbon couvert de l'orge	0,1	0,2	0,3	0,5
Carie du blé	0,1	0,2	0,3	0,5
Helminthosporum de l'orge	0	0,5	1	1
Piétin et Fusariose	0	0,5	1	1
Ergot	0	0	1	1
Barley stripe Mosaïc	0	0,1	1	1
Anguina tritici	0	0	0	0

Annexe 4
Normes d'analyses au laboratoire

Catégories	Pureté variétale mini (%)	Pureté spécifique mini (% des semences pures)	Faculté germinale (% des semences pures)	Teneur max. en graines d'autres espèces de plantes. Nbre de graines par 500g*			Maladies
				Total	Autres esp. des céréales	Autres esp. de plantes	Sclérotés ou fragment de sclérotés de claviceps purpurea ou graines cariées
Semences de prébase et base	99,9	98	85	4	1	3 dont 1 Raphanus et pas de tolérance pour Avena sterilis, phalaris spp Lolium spp faux fenouil Bromus spp	1
Semences Certifiées de la 1ère génération	99,7	98	85	10	7	7 dont 3Raphanus pas de tolérance pour Avena sterilis, phalaris spp Lolium spp faux fenouil Bromus spp	3
Semences certifiés 2ème générat.	99,7	98	85	10	7		3
Semences standard	95	95	80	3	95		5

* L'échantillon ne doit pas contenir d'insectes vivants, le taux maximum de grains piqués par les insectes ne doit pas dépasser 0,1% en poids.

NORMES DE LA PRODUCTION , DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES PLANTS DE VIGNE

1/ Champ d'application et définitions :

1-1/ Champ d'application

Les présentes normes organisent la production, le contrôle et la certification des plants de vignes du genre (vitis L)

1-2/ Définitions :

A- VIGNES

Les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.

B - MATERIEL DE MULTIPLICATION

1- Plants de vigne :

a) Racinés : Fractions de sarments, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte - greffes pour un greffage ultérieur.

b) Greffé -soudés: deux fractions de sarments, assemblées entre elles par un greffage, dont la partie souterraine est racinée et la partie aérienne pourvue d'une pousse aoûtée d'un an ,

2- Parties de plants de vigne (bois)

- **Sarments** : rameaux d'un an
- **Boutures greffables de porte -greffes** : fractions de sarments destinées à produire des racinés ou à former la partie souterraine lors de la préparation des greffé-soudés .
- **Sarments/Baguettes** : fractions de sarments destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffé -soudés ou lors du greffage sur place ou sur table .
- **Boutures pépinières**: fractions de sarments destinées à la production des racinés.

C - VIGNES - MERES

1- Vignes-mères de porte-greffes:

Cultures de vignes destinées à la production de boutures greffables et de boutures pépinières de porte-greffes.

2- Vignes-mères de greffons :

Cultures de vignes destinées à la production de sarments greffons ou de boutures pépinières des cépages à raisins de cuve, de table, à sécher ou mixte.

D- PEPINIERES DE VIGNE

Cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés soudés.

E- SCHEMA DE MULTIPLICATION

Les plants de multiplication ne peuvent porter que l'une des dénominations suivantes :

- Plants de départ : Ils sont constitués par un ou plusieurs plants authentiques à la variété initiale, reconnus indemnes des maladies spécifiées dans l'annexe n°2 des présentes normes.

- Plants de prébase : Ils proviennent de la multiplication végétative en une seule génération des plants de départ.

- Plants de base : Ils proviennent de la multiplication végétative en une seule génération des plants de prébase ou des plants de départ.

- Plants certifiés : Ils sont constitués de boutures de portes -greffes , de boutures greffons et de boutures pépinières prélevées du parc à bois des plants de prébase ou base et destinées à la production de plants certifiés.

- Plants standards : Il est issu soit d'une sélection massale soit d'une multiplication végétative des plants de base ou certifiés et n'est pas soumis à des analyses virologiques.

2/ - ADMISSION AU CONTROLE :

2-1 Pour être admis au contrôle, les établissements de production de plants de vigne doivent détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.

2-2 L'installation des vignes mères de porte-greffes et greffons doit se faire conformément au schéma de multiplication défini par les présentes normes et selon les conditions suivantes :

A/ VIGNES - MERES DE PORTEGREFFES ET GREFFONS :

1) Les demandes d'agréege des plantations de vignes-mères de porte-greffes et greffons doivent être rédigées sur un formulaire officiel et déposées auprès de l'autorité compétente avant fin avril de chaque année.

2) Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives attestant l'acquisition des plants de base nécessaires à l'installation du champ de vignes-mères de porte-greffes et greffons.

3) Les demandes d'agréage ne peuvent être présentées que pour une superficie minimale d'un seul tenant égale à 50 ares par variété et par clone. Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées par l'autorité compétente notamment en ce qui concerne la plantation des collections.

4) Les terrains destinés à la plantation des vignes-mères de porte-greffes et de greffons doivent :

- Avoir subi 12 ans au minimum de repos du sol et ne comportant pas des repousses de vigne.

- Ou avoir subi seulement 6 ans de repos du sol et être désinfectés avant la plantation , et ne comportent pas de repousses de vigne en se référant au cadastre viticole.

5) Les vignes mères de porte-greffes et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'autorité compétente. A cet effet , tout arrachage total ou partiel doit être déclaré dans un délai d'un mois.

B/ PEPINIÈRES DE PLANTS CERTIFIÉS ET STANDARDS

Chaque déclaration de pépinière doit être adressée à l'autorité compétente avant le 15 Juin de chaque année selon un formulaire officiel, comportant les indications et les pièces suivantes :

- Nom et adresse du déclarant,
- Situation cadastrale de la pépinière : gouvernorat, délégation et imada, secteur et numéro du cadastre.
- Plan détaillé de la pépinière portant toutes les mentions utiles pouvant aider à effectuer le contrôle et la reconnaissance des parcelles sans risque de confusion.
- Nombre de plants racinés ou de greffés-soudés à produire
- Catégorie à laquelle les plants qui seront produits sont susceptibles d'appartenir.

3) REGLES DE CULTURE

La multiplication des plants de vigne se fait conformément aux conditions ci-après :

3.1. Conditions générales :

a- l'isolement minimum entre les différentes catégories de plants est organisé conformément à l'annexe n°1 des présentes normes .

b- Chaque parcelle est identifiée par une pancarte portant les indications suivantes: variété, porte-greffes, catégorie, numéro du lot et la superficie ou le nombre de plants.

c- Le remplacement des pieds manquants ne peut être effectué que par marcottage (ou provignage) ou avec des plants du même clone et appartenant au moins à la même catégorie sous le contrôle de l'autorité compétente.

d- Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vigne-mères de porte-greffes ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuve ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffes sont interdits.

e- Les parcelles ainsi que les substrats utilisés doivent être exemptes de nématodes et autres agents pathogènes jugés dangereux pour la vigne.

Les cultures hydroponiques doivent être effectuées dans des conditions propres, afin d'éviter toute contamination par les agents nuisibles et sur des substrats ne comportant pas dans leur composition de terre ayant servi à un usage viticole.

f- Rotation :

f1- Production de plants certifiées : les terrains destinés à la plantation des pépinières produisant des plants certifiés doivent être désinfectés avant la plantation et :

- avoir subi 6 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment des pieds de vigne .

- avoir subi 3 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne et ne pas comporter de repousses de vigne.

- la culture des pépinières produisant des plants certifiés est autorisée pendant deux années consécutives suivant la désinfection à condition que la durée de repos du sol ait été au minimum de six ans avant la première année de mise en culture.

f2- Production de plants standards : Les terrains destinés à la plantation des plants produisant des plants standards doivent :

- avoir subi 3 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, durée ramenée à 1 an s'il est procédé à une désinfection avant la plantation. La culture des pépinières produisant des plants standards est autorisée pendant les deux années consécutives suivant la désinfection de la parcelle chaque année et ne doit pas comporter de repousses de vigne.

4) ORGANISATION DU CONTROLE :

L'autorité compétente exerce un contrôle à tous les stades de la production et de la commercialisation des plants de vigne, celui-ci comprend :

- Le contrôle au champ
- Le contrôle au laboratoire
- Le contrôle des lots
- Le contrôle à posteriori.

Les normes du contrôle phytosanitaire sont indiquées à l'annexe n°2 des présentes normes .

4.1. Le contrôle au champ :

a) Plants de départ et de prébase :

Le contrôle est sous la responsabilité directe de l'obteneur ou son représentant, il est systématique tous les deux ans pour les maladies prévues à l'annexe n° 2 des présentes normes .

b) Plants de base :

Une visite est effectuée avant la mise en place du parc à bois et consiste à contrôler :

- l'origine des plants
- le respect de l'isolement et de la rotation.

Après la troisième année de culture les parcs à bois font l'objet de 3 visites par an:

* la première visite est effectuée en période de croissance active et a pour objet de contrôler :

- l'état sanitaire (symptômes visibles sur feuillage)
- l'authenticité et la pureté variétale

* la deuxième visite est effectuée à la véraison pour contrôler :

- l'état sanitaire (symptômes visibles sur feuillage)
- l'authenticité et la pureté variétale

* la troisième visite est effectuée après la chute des feuilles et a pour objet de:

- contrôler l'état sanitaire (symptômes visibles sur le bois)
- estimer la production en greffons, en boutures pépinières ou en boutures de portes-greffes .

c) plants certifiés et standards :

les plants certifiés et standards cultivés en plein champ font l'objet de trois visites :

- la première visite est effectuée avant la mise en place pour contrôler :

- l'origine des plants
- le respect de la rotation et de l'isolement
- la deuxième visite est effectuée en cours de végétation pour contrôler l'état sanitaire, la longueur et l'aoûtement des rameaux et estimer la production en plants de vigne commercialisables.
- La troisième visite est effectuée après arrachage pour contrôler l'état sanitaire des racines et les normes de calibrage.

4.2. Le Contrôle au laboratoire

Toutes les catégories de plants sont sujettes à un contrôle sanitaire effectué au laboratoire ou en serre.

-Plants de départ et de prébase : ces plants sont contrôlés systématiquement tous les 2 ans, par leurs détenteurs. Les résultats des différents tests doivent être consignés dans un registre qui sera à la disposition de l'autorité compétente.

Les plants de départ et de prébase sont contrôlés par sondage par l'autorité compétente.

- Plants de base : l'autorité compétente procède d'une manière systématique et chaque année au contrôle de laboratoire et périodiquement tous les 3 ans par indexage biologique.

- Plants certifiés : l'autorité compétente procède par sondage au contrôle de ces plants au moyen de test de laboratoire et d'analyse nématologique.

- Plants standards : l'autorité compétente procède par sondage au contrôle nématologique.

4.3. Contrôle des lots :

Les lots présentés à la certification doivent satisfaire à toutes les prescriptions des présentes normes .

Lorsque les plants sont prêts à la vente les pépiniéristes doivent inviter l'autorité compétente pour procéder à l'étiquetage des plants 1 mois à l'avance, les normes de calibrage

des plants de vigne sont indiquées à l'annexe n°3 des présentes normes.

Les plants de vigne sont commercialisés en botte. Chaque botte doit porter une étiquette fixée par plomb de couleur rouge pour les plants de départ , de couleur blanche rayée du bleu pour les plants de prébase, de couleur blanche pour les plants de base, de couleur bleue pour les plants certifiés et de couleur orange pour les plants standards (voir annexe n° 4).

L'étiquette doit porter les indications suivantes :

- norme tunisienne
- catégorie du plant
- variété, clone
- porte greffes
- année de production
- code du producteur
- N° de lot.
- quantité

L'autorité compétente peut procéder au retrait du certificat ou des étiquettes lorsque l'état des plants ne répond pas aux prescriptions des présentes normes .

4.4. Le contrôle à posteriori :

Il est effectué sur toutes les catégories de matériel de multiplication après plantation.

Tout matériel de multiplication ayant été reconnu à l'origine de la non conformité aux présentes normes doit être retiré du circuit de multiplication.

Les plants importées de l'étranger doivent répondre au minimum aux présentes normes .

5. La durée de validité de la certification :

La certification des plants de vigne est valable pour une durée d'un an .

ANNEXE N° 1

Normes minimales d'isolement

Catégorie	Normes d'isolement			
	Départ	Prébase	base	Vignobles
Départ	5m	5m	20m	500m
Prébase	5m	5m	20m	500m
Base	20m	20m	10m	200m
Certifié	20m	20m	20m	100m
Standard	500m	500m	200m	100m

- Les parcelles ne répondant pas aux normes d'isolement seront refusées ou déclassées.

ANNEXE N°2

Normes de contrôle phytosanitaire et de pureté variétale.

Tout lot présentant au moment du contrôle des taux de contamination supérieurs à ceux mentionnés dans le tableau suivant sera refusé à la certification.

- Les lots dont la pureté variétale est inférieure aux normes indiquées seront refusés. L'épuration doit être effectuée avant la visite des contrôleurs.

Un lot est constitué de l'ensemble des ceps de la même variété produits sur la même parcelle.

Catégorie	Normes de contrôle phytosanitaire						Pureté variétale
	Court-noué	Enroulement	Marbrure	bois strié	Autres maladies à virus	Phyto-plasmes	
Départ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Prébase	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Base	0%	0%	0%	0%	2%	0%	100%
Certifié	1%	1%	1%	-	3%	1%	95%
Standard	-	-	-	-	-	-	95%

Suite Annexe n° 2

ESPECES PARASITAIRES	NORMES DE SANITAIRES DES PLANTS DE VIGNE
1) ennemis animaux : a) les nématodes : * Méloidogyne Spp * Tylenchulus semipenetrans * Longidorus * Xiphinema *Pratylenchus b) Les acariens phytoparasites : - Eotetranychus carpini - Panononychus ulmi - Tetranychus urticae - Tetranychus madamèli - Tetranychus turkestan - Brevipalpus leirsi c) Les insectes : * pucerons * cicadelles *cochenilles	Prohibition totale dans les parcelles de vigne Aucune tolérance Tolérance de 0,1 % dans chaque lot de plants contrôlés après traitement Traitement obligatoire avec un produit approprié dès l'apparition des premières colonies.
2) les maladies : a) Les maladies cryptogamiques * Mildiou * Oidium * Excorioses b) les maladies bactériennes * Crown Gall (boursin)	Traitement avec un produit approprié suivi d'un triage Prohibition totale

Annexe n° 3 :

Normes minimales de calibrage du bois et des plants de vigne

Plants	Diamètre		Longueur	Observations
	Gros bouture	Petit bouture		
Boutures de porte greffes + Vitis rupestris et ses croisements avec vitis vinifera + Autres variétés			minimum: 1,05 m	Une longueur inférieure peut être autorisée sous réserve de dispositions contractuelles
Boutures greffons		6 à 12 mm 6,5 à 12 mm	minimum 50 cm	avec au moins 5 greffons
Boutures pépinières	maximum 14 mm	minimum 3,5 mm	50 cm	Le talonage doit être effectué à 2 cm au moins de la base de l'oeil inférieur
Vitis vinifera			30 cm	
Racinés	minimum 5 mm le diamètre est mesuré au milieu du mérithalle sous la pousse supérieure et selon le grand axe		30 cm pour les portes-greffes 22 cm pour les autres racinés	Les racinés doivent avoir au moins trois racines bien développées convenablement réparties et dont 2 opposés
+ pousse aoutée . Vitis vinifera . Croisement vinifera Berlandieri . Autres variétés			3 cm 6 cm 10 cm	
Greffés - soudés			minimum 20 cm (une longueur de 18 cm est tolérée exceptionnellement sous réserve de dispositions contractuelles) justifiées par le vendeur	
				Les greffés soudés doivent avoir une soudure suffisante et solide et doit avoir au moins trois racines bien développées convenablement réparties et dont 2 opposées

Annexe n° 4 :
Conditions de commercialisation des plants de
multiplication végétative de la vigne.

1. Conditionnement unitaire.

- Greffé soudés : vingt cinq
- Racinés : cinquante.

Est cependant autorisé le groupage des paquets de plants en lots unitaires de dix paquets de vingt cinq paquets de cinquante racinés munis d'une seule étiquette et d'un scellé lorsque celui-ci est obligatoire sans qu'il soit nécessaire d'étiqueter et sceller chaque paquet.

- Boutures greffons :

Lorsqu'il ya cinq yeux utilisables : 100 ou 200

Lorsqu'il ya un oeil utilisable : 500 ou multiple de 500

Boutures greffables de porte-greffe : 200

Boutures pépinières : 200 ou 500

2. Conditions quant aux matériels de multiplication .

Pureté technique minimale 96%. Sont considérés comme techniquement impurs :

a) Les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après dessiccation.

b) Les matériels de multiplication avariés tordus ou blessés notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés.

NORMES DE LA PRODUCTION , DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES PLANTS MARAICHERS STANDARDS

1/ Champ d'application :

Au sens des présentes normes, on entend par plants maraîchers, les plants issus d'une multiplication sexuée , et qui appartiennent aux espèces maraîchères énumérées à l'annexe des présentes normes .

2/ Admission au contrôle :

Les producteurs désireux de produire des plants maraîchers standards doivent se conformer aux conditions ci-après :

- Detenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité compétente.
- Disposer de parcelle n'ayant pas eu pour précédent cultural une espèce maraîchère de la même famille que l'espèce à produire pour au moins 3 ans, sauf en cas de culture hors sol.
- Disposer de parcelles suffisamment protégées par des brises-vents permettant une protection adéquate des plants à produire.
- Disposer des parcelles destinées à la production des plants maraîchers indemnes de nématode.
- Disposer de sol des pépinières fertiles et bien travaillé

- Disposer d'une source d'eau suffisante et de bonne qualité
- Présenter une superficie minimale par parcelle de production de plants maraîchers standards de 1ha pour les plants à racines nus. Pour la production en motte la quantité minimale à produire est de 300.000 plants
- Adresser un programme prévisionnel indiquant les dates de production et les quantités de plants maraîchers à produire au service de contrôle et ce avant le 1er juillet pour l'arrière saison, le 1er septembre pour le primeur et le 1er décembre pour la saison.

3 - Règles de cultures :

3 - 1 Origine des semences :

Les semences destinées à la production de plants maraîchers doivent être saines, pures et obligatoirement traitées contre tous les parasites transmis par les semences et appartenir au moins à la catégorie "semences standard".

3 - 2 Identification :

Les parcelles de production de plants maraîchers doivent porter les indications suivantes : Le numéro de la parcelle, l'espèce, la variété, la catégorie et la date de semis.

3 - 3 Etat sanitaire :

Les sols et les substrats des pépinières maraîchères doivent être indemnes de nématodes et obligatoirement désinfectés contre les parasites animaux et végétaux. Les traitements phytosanitaires au cours de la période d'élevage sont obligatoires.

Les plants maraîchers doivent être soigneusement protéger contre les vecteurs de virus par des toiles insect-proof notamment pour les cultures de contre - saison.

4 - Contrôle des pépinières :

Les pépinières sont contrôlées par les agents chargés du contrôle avant leur installation, durant l'élevage des plants et au cours de la commercialisation.

Le contrôle des pépinières porte sur le respect des présentes normes et des conditions qui y sont définies :

4- 1 Etat physiologique et pureté variétale :

Ne sont admis au contrôle que les plants maraîchers vigoureux, et ne portant aucun symptômes apparents de maladies, de viroses ou de dessèchement physiologique.

Les plants produits ne doivent pas dépasser un seuil de 5% d'impureté variétale.

4 - 2 Etat phytosanitaire :

La présence des maladies et parasites dans les pépinières n'est tolérée que dans les limites ainsi fixées :

- Sclerotinia sclerotiorum : 5 %
- Phoma Spp : 5 %
- Maladies à virus : 0,5 %
- Maladies à flétrissement (Verticillium, Fusarium) : 3 %
- Mildiou : phytophthora infestans (Tomate - piment) : 3%.
- Maladies bactériennes : 5 % telle que :
 - . Corynebactérium Fascicus, (Chou-fleur).
 - . Corynebacterium michiganense (Tomate).
 - . Pseudomonas punctulans (Tomate).
 - . Pseudomonas lachrymans (Melon).

La tolérance totale pour toutes les maladies précitées ne doit pas dépasser 5%.

La présence de pucerons et d'acariens phytophages notamment les tarsonèmes ne doit pas dépasser 1%.

Les plants doivent être indemnes des espèces de nématodes suivantes :

- . Meloidogynes Spp : Toutes les familles botaniques (M.Javanica, arenaria, incognita, halpa).
- . Pratylenchus penetrans (crucifères, légumineuses, ombellifères).
- . Ditylenchus dipsaci (Liliacées, légumineuses).
- . Globodera spp (solanacées).
- . Heterodera schachtii (chenopodiacées)
- . Heterodera carotae (Ombellifères).

Le contrôle de ces maladies et parasites se fait visuellement et au laboratoire.

4 - 3 Commercialisation :

Les plants maraîchers doivent être accompagnés avant leur commercialisation d'un certificat d'origine indiquant l'espèce, la variété, le lieu de production et le nom de la pépinière.

Les plants maraîchers ne doivent être commercialisés que par des établissements agréés.

Les racines des plants maraîchers doivent être soigneusement protégées en cas de commercialisation de plants à racines nues. Toutefois, il est strictement interdit de commercialiser les plants de cucurbitacées à racines nues.

La commercialisation des plants à racines nues flétris, grêlés, dénudés de leurs feuilles, dont les feuilles sont dévorées par les insectes et comportent des traces de suctions ou dont le système racinaire n'est pas bien développé est interdite.

Les plants en mottes peuvent être commercialisés dans des tablettes munies d'une étiquette indiquant la variété, le numéro du lot et l'organisme producteur. Les plants à racines nues doivent être commercialisés en botte de 50 plants et munies d'étiquette portant les indications suivantes, la variété, le numéro du lot et l'organisme producteur.

5 - Post - Contrôle :

Un post-contrôle par sondage peut être effectué par l'autorité compétente en vue de vérifier la pureté variétale.

6 - Durée de validité de la certification :

La certification des plants maraîchers standards est valable pour une durée de deux mois .

Annexe

Non scientifique	Non commun
Allium cepa	Oignon
Allium porrum, L.	Poireau
Brassica oleracea L.	Chou-fleur,
Capsicum annuum	Piment
Cucumis melo L.	Melon
Cichorium endivia L.	Chicorée
Citrullus vulgaris L.	Pastèque
Cucumis sativus L.	Concombre,
Cucumis enguria	Cornichon
Cucurbita maxima	Courge
Cucurbita pepo	Courgette
Foeniculum dulce	Fenouil
Lactuca sativa L.	Laitue
Lycopersicon esculantum Mill	Tomate
Solanum melongena L.	Aubergine

CAHIER DES CHARGES

RELATIF A LA PRODUCTION ET A LA MULTIPLICATION DES SEMENCES ET PLANTS

Chapitre Premier **Dispositions Générales**

Article 1 :

Le présent cahier fixe les conditions générales et les obligations relatives à la production, et à la multiplication de semences et plants.

Article 2 :

Le présent cahier comprend 10 pages et se compose de 4 chapitres répartis en 23 articles, le premier chapitre est relatif aux dispositions générales, le deuxième chapitre se rapporte aux conditions de production et multiplication des semences et plants, le troisième concerne le domaine d'intervention de l'administration, tandis que le quatrième chapitre est relatif aux infractions et aux sanctions.

Article 3 :

Toute personne physique ou morale qui remplit les conditions du présent cahier des charges peut exercer toutes les activités de production et de multiplication de semences et plants.

Article 4 :

On entend par les termes prévus par le présent cahier, conformément à l'article 1er de la loi n°99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences , plants et obtentions végétales, ce qui suit :

- Semences et plants : Toutes les graines , les plantes , les parties de plantes telles que les boutures , les tubercules, les bulbes et les chicots ayant la capacité de se reproduire.

- Plantations : les pépinières et les champs réservés à la production des semences et des plants, des arbres fruitiers, des arbres ornementaux , des arbres forestiers , les légumes et autres.
- Parcelles de multiplication : les champs réservés à la production de semences sélectionnées.
- Variété : Le groupe végétal appartenant à une unité variétale végétale du plus bas degré connu.
- Autorité compétente : Les services chargés de la protection des végétaux et des obtentions végétales relevant du Ministère de l'Agriculture.

Article 5 :

L'activité de production et de multiplication de semences et plants est soumise aux dispositions du présent cahier et à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée et à celles de ses textes d'application.

Chapitre 2

Conditions relatives à la production et la multiplication des semences et plants

Section 1ère : Conditions administratives :

Article 6 :

Toute personne désirant se livrer à la production ou à la multiplication des semences et plants doit déposer à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles -30 rue Alain Savary- Tunis- deux copies du présent cahier signées de sa part et dont toutes les pages sont paraphées soit directement soit par lettre recommandée. L'intéressé doit garder une copie visée par l'administration en vue de prouver sa notification.

Article 7 :

Au cas où la personne se livrant à la production et la multiplication des semences et plants remplit les conditions objet du présent cahier, elle sera en droit de détenir une carte professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-101 du 18 Janvier 2000 fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de

leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Article 8 :

Toute personne désirant se livrer à la production ou à la multiplication des semences et plants doit remplir les conditions ci-après :

- consulter les normes organisant le secteur disponibles à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou bien auprès des commissariats régionaux au développement agricole.
- être un technicien qualifié ou employer en permanence des techniciens ayant le grade d'ingénieur ou d'ingénieur adjoint ou technicien et ayant une expérience dans la production de semences et plants qu'il compte exercer concernant les catégories des semences certifiées ou standards.
- être un technicien qualifié ou employer des techniciens ayant le grade d'ingénieur spécialisé en cas de production de semences et plants de pré-base et de base.
- déclarer annuellement à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles le programme de production des semences et plants par espèces, variétés et catégories.
- tenir une comptabilité matière indiquant par ordre chronologique pour chaque espèce, variété et catégorie, les quantités de semences produites; détenues, vendues, leur provenance, leur destination ainsi que la date de chaque opération.
- produire les semences et plants dans des aires géographiques favorables délimitées pour chaque groupe d'espèces selon les normes en vigueur.
- se conformer aux schémas de multiplication définis par les normes en vigueur pour chaque espèce ou groupe d'espèces.
- s'acquitter des redevances dues pour les opérations de contrôle.

Article 9 :

Les opérations de production et de multiplication des semences et plants doivent être précédées par un contrôle de qualité des moyens de production et de multiplication de la part de l'autorité compétente dès sa notification par le concerné par l'un des modes prévus à l'article 6 du présent cahier

Article 10 :

Toute personne qui exerce les opérations de production et de multiplication des semences et plants doit aviser dans l'immédiat la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles en

cas de changement d'adresse de ses locaux ou les espaces nécessaires pour exercer son activité soit directement ou par une lettre recommandée.

Article 11 :

Toute personne, qui exerce les opérations de production et de multiplication des semences et plants doit présenter à chaque réquisition de l'administration, une copie signée du présent cahier des charges ainsi que toutes les pièces justificatives écrites exigées par la législation et la réglementation en vigueur, pour l'exercice de cette activité et notamment les documents relatifs aux résultats du contrôle de la qualité du produit effectué par l'administration avant de se livrer à la commercialisation prévue à l'article 9 du présent cahier.

Section 2 : Conditions techniques :

Article 12 :

Le producteur de semences céréalières, de légumineuses à graines, fourragères, maraîchères, florales et de cultures industrielles doit disposer de :

- une parcelle pour la maintenance industrielle du matériel végétal multiplié et ce en cas de production de semences de prébase.
- une quantité de semences de base adéquate au programme de production des semences certifiées et standards et en justifier l'origine.
- une unité de triage complètement isolée de tout local pouvant contenir des graines de consommation. Cette chaîne doit avoir une capacité en rapport avec le programme de production et doit comprendre:

- un pré-nettoyeur
- un nettoyeur,
- des trieurs,
- une table densimétrique,
- du matériel de traitement des semences.
- du matériel de pesée et d'ensachage des semences,

des aires ou hangars pour réceptionner les semences brutes, de locaux pour entreposer les semences produites et les stocks reports dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d'humidité adéquat et un bon état sanitaire. Ces locaux doivent être isolés de tout local pouvant contenir des graines de consommation.

- un laboratoire équipé en matériel d'analyse pour les essais courants des semences de la production considérée (germination, pureté, poids spécifique, humidité....).
- un ou plusieurs champs facilement accessibles et en cas de production directe disposer d'un matériel d'exploitation.

Article 13 :

Les multiplicateurs de semences doivent répondre aux conditions suivantes :

- disposer des champs destinés à la multiplication des semences facilement accessibles
- disposer de matériel d'exploitation et de nettoyage des semences nécessaires : tracteur, semoir, matériel de traitement de la récolte, tarare.
- Le multiplicateur doit assurer une production stable et régulière d'une année à l'autre, dont la variation se situe autour de 20 % dans les régions humides ou sub-humides. La production dans les régions sub-sèches et sèches doit se baser sur l'irrigation.
- éviter la production de graines de la même variété en vue d'une autre utilisation sur une même exploitation ce qui entraînera le refus du ou des champs de multiplication.
- conserver les étiquettes des emballages, les factures et les bons de livraison justifiant l'acquisition de semences à multiplier et les résultats d'analyses relatifs au contrôle de la qualité du produit.
- placer une pancarte à côté de chaque champ de production comportant les indications suivantes :
 - l'espèce et la variété
 - la catégorie,
 - le numéro du lot,
 - la superficie ensemencée en hectare.
- procéder aux épurations variétales nécessaires ;
- procéder systématiquement au nettoyage préalable des machines utilisées pour le semis, la récolte, le battage et le tarage,
- utiliser de la sacherie ou des conteneurs propres,
- conserver et transporter dans de bonnes conditions les lots de semences.
- disposer d'un local de stockage des produits chimiques destinés au traitement qui satisfait aux conditions de conservation sanitaire prévues par la réglementation en vigueur.

Article 14 :

Les producteurs de semences ne peuvent établir des contrats qu'avec des multiplicateurs qui répondent aux conditions citées à l'article 13 du présent cahier.

- Conditions Techniques nécessaires à la Production
de plants de pomme de terre

Article 15 :

Le producteur de plants de pomme de terre de prébase doit disposer d'un centre de production de vitro-plants comportant :

- une unité de préparation de milieu de culture
- une unité de repiquage stérile
- une unité d'élevage des plants.
- une unité de tubérisation,
- une unité de contrôle de qualité (test sanitaire)
- une serre insect proof
- une unité frigorifique pour la conservation des minitubercules
- Des clones sains et authentiques.

Article 16 :

En cas de production de semences de base ou certifiés, le producteur de plants de pommes de terre doit gérer en propriété ou en location, un centre de stockage et de conditionnement facilement accessible et équipé de :

- une capacité frigorifique de 3 mètres cube/tonne à température positive et à humidité contrôlée adaptée au stockage de la pomme de terre.
- une aire de manutention de 0.5 mètre carré/tonne bien abritée de la pluie, des rayons solaires et bien aérée afin de préserver la qualité du produit.
- un dépôt d'entreposage des produits de conditionnement (sac, pallox, produit de traitement....).
- un matériel de manutention (une grue élévatrice).
- un nombre de conteneurs en rapport avec la capacité de stockage.
- une unité de conditionnement pour l'exécution des opérations suivantes :
 - triage
 - traitement des plants
 - calibrage,
 - mise en sac
 - pesage

La capacité de ces équipements doit être adéquate au volume de la production envisagée.

La maintenance des équipements frigorifiques doit être assurée par un personnel qualifié.

*- Conditions particulières pour la production
de plants de fraisier*

Article 17 :

Le producteur de plants de fraisier doit remplir les conditions suivantes :

-en cas de production de matériel de départ et des plants de prébase :

- gérer un laboratoire dont les équipements permettent le prélèvement des méristèmes, la production de plants in vitro et la réalisation des tests sanitaires.
- gérer des clones sains et authentiques,
- gérer des cages isolantes pour la production des plants de prébase.

-en cas de production de plants certifiés, il doit :

- s'approvisionner chaque année en plants de base pour la production des plants certifiés.
- gérer un ou plusieurs champs facilement accessibles
- gérer un matériel d'exploitation et de collecte de la production.
- gérer un centre de collecte et de triage des plants.
- disposer d'une capacité de stockage frigorifique en rapport avec le volume de production en cas de production des plants frigorifiés.

*- Conditions techniques pour la production
de plants maraîchers*

Article 18 :

Le producteur de plants maraîchers doit remplir les conditions suivantes:

- disposer d'une parcelle bien abritée d'une superficie d'un hectare au minimum pour la production de plants à racines nues.
- disposer d'abri-serres d'une superficie minimale de 1000 mètres carrés pour la production de plants en motte ou en pot et d'équipements spécialisés.
- disposer d'un matériel d'exploitation agricole d'irrigation et de traitement phytosanitaire.

*- Conditions techniques pour la production
de plants fruitiers, oliviers et de vignes*

Article 19 :

Le producteur de plants fruitiers, oliviers et de vignes doit remplir les conditions ci-après :

- disposer d'une exploitation d'un seul tenant, facilement accessible et permettant la production minimale de cinquante milles (50000) plants fruitiers , oliviers et quarante milles (40000) plants de vigne annuellement avec un assolement quadriennal, et ce, pour la production de plants à racine nue,
- disposer d'abri-serres permettant la production d'un minimum de dix milles (10000) plants en sachets ou en pôts.
- disposer d'un parc à bois agréé par l'autorité compétente (gérer un parc à bois de plants de base pour la production de greffons et porte-greffes pour les plants certifiés et disposer de parcs à bois de plants certifiés pour la production de greffons et porte greffes pour les plants standards).
- disposer d'installations et du matériel nécessaire pour la production, l'entretien, la protection sanitaire et la préparation des plants,
- disposer d'installations adéquates pour la conservation des semences, greffons et boutures.

*- Conditions techniques pour la production de plants
Forestiers, pastoraux et plantes ornementales*

Article 20 :

Le producteur de plants forestiers, pastoraux et plantes ornementales doit satisfaire aux conditions ci-après :

- disposer de conteneurs en plastiques spéciales pour la production de plants et des sachets plastiques pour la production des plants des espèces annuelles.
- disposer de broyeurs de débris végétaux permettant d'avoir des particules de dimension variant entre 2,5 centimètres et 3,5 centimètres.
- disposer de terrasses en béton armé pour effectuer les opérations de fermentation de la tourbe d'une superficie minimale de 200 mètres carrés.
- fournir un matériel de fertigation par aspersion
- disposer de sécateurs pour individualiser les plants et couper les parties inutiles.

- disposer d'une superficie couverte permettant l'infiltration des rayons solaires à raison de 40 à 50%.
- disposer de tablettes en ciment d'une hauteur variant entre 10 et 20 centimètres de chaque côté sur lesquelles seront déposées des plaques métalliques à fin de mettre les conteneurs semés pour la germination et l'élevage des plants.
- disposer d'une source d'eau de qualité et en quantité suffisante.
- disposer de matériel nécessaire pour exercer cette activité: (Thermomètre, pH mètre et pioches....)
- disposer d'un parc à bois pour les espèces à multiplication végétative.

Chapitre 3

Le domaine d'intervention de l'administration

Article 21 :

L'opération de production des semences et plants est soumise au contrôle des agents de l'autorité compétente afin de s'assurer de leur qualité. Ces agents sont habilités à accéder aux pépinières, aux champs et d'effectuer le contrôle exigé à l'œil nu ou par analyses au laboratoire pour s'assurer du respect des normes fixées pour chaque espèce.

Article 22 :

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°99-42 du 10 mai 1999 sus-visée, les agents de l'autorité compétente désignés par le Ministre chargé de l'Agriculture et assermentés sont habilités à accéder à toutes les pépinières et les parcelles de multiplication et les locaux de conditionnement et de stockage afin d'effectuer les opérations de contrôle nécessaires.

Chapitre 4

Infractions et Pénalités

Article 23 :

En cas de non respect des conditions du présent cahier des charges une notification sera envoyée à l'intéressé en lui accordant un délai fixé par l'administration pour régulariser sa situation, au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer une cessation d'activité sera prononcée par arrêté du Ministre de l'Agriculture et sa carte professionnelle sera retirée. Il ne pourra reprendre ses activités qu'après régularisation de sa situation et établissement d'un procès-

verbal de constat. Il sera autorisé en conséquence à reprendre ses activités par arrêté du Ministre de l'Agriculture.

Les procédures de fermeture et les pénalités demeurent conformément à la réglementation en vigueur.

Je soussigné reconnait avoir pris
connaissance de toutes les conditions et
dispositions énumérées dans ce présent cahier
et m'engage à me conformer à leur stricte application

..... Le

Signature

CAHIER DES CHARGES

RELATIF A L'IMPORTATION ET A LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS

Chapitre Premier

Dispositions Générales

Article Premier :

Le présent cahier des charges fixe les conditions générales et les obligations relatives à l'importation et à la commercialisation des semences et plants.

Article 2 :

Le présent cahier des charges est constitué de 6 pages contenant 4 chapitres divisés en 15 articles .Le premier chapitre est relatif aux dispositions générales, le deuxième chapitre se rapporte aux conditions relatives à l'activité d'importation et de commercialisation des semences et plants. Le troisième chapitre est relatif au domaine d'intervention de l'Administration, le quatrième chapitre est relatif aux infractions et aux pénalités.

Article 3 :

Toute personne physique ou morale qui remplit les conditions du présent cahier des charges peut excercer toutes les opérations relatives à l'importation et à la commercialisation des semences et plants.

Article 4 :

On entend par les termes prévus par le présent cahier, conformément à l'article 1er de la loi n°99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales ce qui suit :

- Semences et plants : Toutes les graines, les plantes, les parties de plantes tels que les boutures, les tubercules, les bulbes et les chicots ayant la capacité de se reproduire.

- Autorité compétente : Les services chargés de la protection des végétaux et des obtentions végétales relevant du Ministère de l'Agriculture.

Article 5 :

L'importation et la commercialisation des semences et plants sont soumises aux dispositions du présent cahier, à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 sus-visée et à celles de ses textes d'application.

Chapitre 2

Conditions relatives à l'activité d'importation ou de commercialisation des semences et plants

Section 1ère : Conditions administratives :

Article 6 :

Toute personne se livrant à l'activité d'importation ou de commercialisation des semences et plants doit déposer à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles - 30, rue Alain Savary Tunis - soit directement, soit par lettre recommandée, deux copies du présent cahier, signés de sa part et dont toutes les pages sont paraphées. L'intéressé doit garder une copie visée par l'administration en vue de prouver la notification.

Article 7 :

Au cas où l'importateur ou le commerçant des semences et plants remplit les conditions objet du présent cahier, il sera en droit de détenir une carte professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000/101 du 18 Janvier 2000 fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes

générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Article 8 :

Toute personne désirant se livrer à l'importation ou à la commercialisation des semences et plants doit remplir les conditions ci-après :

- Gérer un local de stockage des semences et plants à titre de propriété ou de location.
- Respecter les normes et les critères en vigueur relatifs à la qualité, le transport, l'emballage et le stockage.
- Tenir une comptabilité matière indiquant par ordre chronologique pour chaque espèce, variété ou catégorie des semences et plants, les quantités achetées, détenues ou vendues.
- Etablir au début de chaque semestre (janvier et juillet de chaque année) un inventaire global des opérations effectuées au cours du semestre écoulé tel qu'il résulte de la comptabilité matière. Ce relevé mentionne en outre les stocks en magasin pour chaque catégorie et variété de semences ainsi que les produits de triage et les reliquats des plants en pépinières.
- Mentionner le nom de l'importateur sur les emballages des semences et plants importés.
- Surveiller périodiquement à l'aide d'essais sur des échantillons témoins des lots entreposés, la faculté germinative et retirer du circuit de distribution tout lot dont la faculté est insuffisante.
- S'acquitter des redevances dues aux opérations de contrôle.
- Respecter les consignes de sécurité et les règles d'hygiène.

Conditions particulières d'importation des semences et plants

- Etre un technicien spécialisé ou employer en permanence , un ingénieur spécialisé en matière de semences et plants.
- S'approvisionner chez un ou plusieurs fournisseurs étrangers agréés par les autorités du pays exportateur et ayant un référentiel international.
 - Mettre en place un réseau spécial de distribution spécial ayant des relations avec des points de vente dans cinq gouvernorats au moins pour les importateurs seulement.

Conditions particulières à la commercialisation des semences et plants :

- Etre un technicien qualifié ou employer, en permanence, un technicien doté d'une expérience en matière de production végétale.
- Gérer un point de vente à titre de propriété ou de location, bien aménagé et adéquat au commerce des semences , plants et autres intrants agricoles seulement.

Article 9 :

Toute personne exerçant l'activité d'importation, ou de commercialisation des semences et plants doit aviser dans l'immédiat la direction générale de la protection et du contrôle de qualité des produits agricoles, en cas de changement d'adresse du point de vente ou des lieux de stockage soit directement soit par lettre recommandée.

Article 10 :

Toute personne exerçant l'activité d'importation ou de commercialisation des semences et plants doit présenter sur les lieux à chaque requisition de l'Administration une copie du présent cahier et tout documents et pièces justificatives exigées par la législation et la réglementation en vigueur pour l'exercice de cette activité.

Section 2 : Conditions techniques :

Article 11 :

Les locaux d'entreposage des semences et plants destinés à l'importation et à la commercialisation doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Conditions particulières aux locaux d'entreposage des semences destinées à l'importation

- Le local d'entreposage doit être isolé de tout local pouvant contenir des graines destinées à d'autres fins ou des produits pouvant altérer la qualité des semences et plants.

- Le local d'entreposage doit être d'une capacité minimale de 300 m³, bien aéré, ayant une bonne étanchéité contre l'humidité et bien orienté (éviter les expositions Sud-Ouest).
- Les conditions de stockage doivent être appropriées à chaque type de semences ou plants, en tout état de cause, la température à l'intérieur des entrepôts des semences ne doit pas dépasser 20°C.

Conditions particulières aux locaux d'entreposage des semences destinées à la commercialisation

- Le local d'entreposage doit être bien aéré, ayant une bonne étanchéité contre l'humidité et bien orienté (éviter les expositions Sud-Ouest) et d'une capacité minimale de 60m³ pour les semences fines et de 200m³ pour les autres semences .
- La température à l'intérieur des entrepôts des semences ne doit pas dépasser 20°C.
- Disposer d'une jauge de stockage adéquate pour la conservation des plants à racines nues en cas de commercialisation de plants fruitiers et autres.

Chapitre 3

Domaine d'intervention de l'administration

Article 12 :

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°99-42 du 10 mai 1999 sus-visée, les agents de l'autorité compétente désignés par le Ministre de l'Agriculture et assermentés sont habilités à accéder aux pépinières, parcelles, ports, aéroports, postes frontaliers aux locaux de conditionnement, de stockage et de commercialisation des semences et plants afin de réaliser les opérations de contrôle nécessaires.

Article 13 :

Les importateurs et commerçants des semences et plants doivent faciliter la mission des agents de l'autorité compétente en leur fournissant tous les renseignements nécessaires et en leur permettant de vérifier tous les registres détenus par leurs établissements d'importation et de commercialisation des semences et plants.

Article 14 :

Les agents de l'autorité compétente sont habilités à prélever périodiquement des échantillons des lots de semences et plants importés ou à commercialiser afin de vérifier leur qualité et leur conformité aux normes en vigueur.

Chapitre 4
Infractions et Pénalités

Article 15 :

En cas de non respect d'une clause du présent cahier des charges une notification sera envoyée à l'intéressé en lui accordant un délai suffisant fixé par l'administration pour régulariser sa situation. Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer, une cessation d'activité sera prononcée par arrêté du Ministre de l'Agriculture et sa carte professionnelle sera retirée. Il ne pourra reprendre ses activités qu'après régularisation de sa situation et établissement d'un procès-verbal de constat. Il sera autorisé à reprendre ses activités par arrêté du Ministre de l'Agriculture.

Les procédures de fermeture et les pénalités demeurent conformément à la réglementation en vigueur.

Je soussigné reconnait avoir pris connaissance
de toutes les conditions et dispositions énumérées
dans ce présent cahier et m'engage à me conformer
à leur stricte application

Le

Signature

Décret n° 2002-622 du 26 mars 2002, portant approbation de la concession de l'utilisation de la source « GARCI 2 » sise à la délégation d'Enfidha du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,
 Sur proposition du ministre de l'agriculture,
 Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux et notamment ses articles de 53 (paragraphe 3) à 70,
 Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office du thermalisme, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,
 Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique,
 Vu le décret n° 78-814 du 1er septembre 1978, fixant les conditions de recherche et d'exploitation des eaux souterraines,
 Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 24 juillet 1991, fixant les redevances pour utilisation des eaux du domaine public hydraulique,
 Vu l'avis des ministres de la santé publique, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
 Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique émis le 5 juillet 2001.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la concession de l'utilisation de la source «Garci 2», inventoriée au bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques sous le numéro 1364/4 et sise à la délégation d'Enfidha du gouvernorat de Sousse, conformément aux clauses de la convention annexée au présent décret, conclue, à Tunis le 20 octobre 2001, entre le ministre de l'agriculture et

Monsieur Naceur Lazreg, gérant de la société internationale des eaux conditionnées, et aux conditions prévues par le cahier des charges joint à cette convention.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture, de la santé publique, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 2002-623 du 26 mars 2002, portant création de certains établissements publics.

Le Président de la République,
 Sur proposition du ministre de l'éducation,
 Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
 Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,
 Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de l'éducation nationale,
 Vu l'avis du ministre des finances,
 Vu l'avis du tribunal administratif.
 Décète :
 Article premier. – Sont créés, à compter du 1^{er} janvier 2002, les établissements publics à caractère administratif, désignés ci-après, relevant du ministère de l'éducation :

N° d'ordre	Direction régionale	Délégation	Etablissement
1	Tunis	El Khadhra	Ecole préparatoire rue Louis Bray cité El Khadhra à Tunis
2		El Kabbaria	Lycée Ibn Sina à El Kabbaria
3		Jebel Jeloud	Ecole préparatoire 2 mars 1934 à Jebel Jeloud
4		Sejoumi	Ecole préparatoire de Sejoumi
5		El Omrane Supérieur	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 cité Ibn Khaldoun
6		El Omrane Supérieur	Ecole préparatoire à El Omrane Supérieur
7		El Bouhaira	Ecole préparatoire Sidi Amor à El Kram Ouest
8	Ariana	Soukra	Lycée de Soukra
9		Ettadhamen	Ecole préparatoire 18 janvier 1952 à Ettadhamen
10		El M'nihla	Ecole préparatoire cité Rafaha à El M'nihla
11	Ben Arous	El Mourouj	Ecole préparatoire Rachidia à El Mourouj 3
12		El Mourouj	Ecole préparatoire Tahar Sfar à El Mourouj 3
13	Zaghuan	Hamam Zeriba	Ecole préparatoire de Zériba village
14		El Fahs	Ecole préparatoire de Sidi Aouidete

15	Bizerte	Zarzouna	Ecole préparatoire Bouchemla à Zarzouna
16		Joumine	Ecole préparatoire de Jebel Semmène à Joumine
17		Mateur	Ecole préparatoire de Mateur
18	Béja	Mejez El Bab	Ecole préparatoire Medallah Houria à Mejez El Bab
19		Teboursouk	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 à Teboursouk - Fedan-Souk
20		Nefza	Ecole préparatoire Touila à Nefza
21	Jendouba	Boussalem	Lycée de Boussalem Sud
22	Le Kef	Le Kef Ouest	Lycée du Kef Ouest
23		Tajerouine	Lycée El Ahd El Jedid à Tajerouine
24	Kasserine	Sebeitla	Lycée 7 novembre 1987 à Sebeitla
25		Thala	Ecole préparatoire El Ahd El Jedid à Thala
26	Sidi Bouzid	Souk Jedid	Ecole préparatoire Ibn Arafa à Souk Jedid
27	Gafsa	Redeyef	Lycée cité Sidi Abdelkader à Redeyef
28		Belkhir	Ecole préparatoire de Haoual El Ouedi – Belkhir
29		Ksar Gafsa	Ecole préparatoire de Ksar Gafsa
30		Moulares	Ecole préparatoire de Moularès Gare 2
31	Gabès	Gabès El Médina	Ecole préparatoire de Plage Essalam – Gabès
32		Ghannouche	Lycée de Ghannouche
33	Kébili	Douz	Ecole préparatoire de Zaâfrane – Douz
34		Douz	Ecole préparatoire El Aouina à Douz
35	Médénine	Médénine Sud	Ecole préparatoire El Imtyaze à Médénine
36		Benguerdane	Ecole préparatoire route de l'hôpital à Benguerdane
37	Sfax	Jebéniana	Ecole préparatoire à El Ajenka – Jebéniana
38	Kairouan	Kairouan Nord	Ecole préparatoire d'El Baten à Kairouan
39	Mahdia	Mahdia	Ecole préparatoire route de la plage à Rejjiche
40		Ksour Essef	Lycée route de Moknine à Ksour Essef
41	Monastir	Jammel	Lycée 7 novembre 1987 à Jammel
42		Moknine	Ecole préparatoire Ezzouhour à Moknine
43		Moknine	Lycée de Amiret El Hajje à Moknine
44	Nabeul	Hammamet	Ecole préparatoire Aboul Kacem Echebbi à Hammamet
45		Grombalia	Ecole préparatoire Habib Bougatfa à Grombalia
46		Béni Khalled	Lycée rue El Menzah à Béni Khalled

Art. 2. – Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-624 du 26 mars 2002, portant changement d'appellation de certains établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour la gestion 2001 et notamment le tableau "F" y annexé,

Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de l'éducation nationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Sont réalisés, à compter du 1^{er} janvier 2002, les changements d'appellation des établissements publics, désignés ci-après, relevant du ministère de l'éducation :

N° d'ordre	Ancienne appellation (2001)	N° d'ordre	Nouvelle appellation (2002)
MINISTERE DE L'EDUCATION		MINISTERE DE L'EDUCATION	
1	Lycée "Ibn Khaldoun" à Zarzis	1	Ecole préparatoire Ibn Khaldoun à Zarzis
2	Ecole préparatoire Khaled Ibn El Oualid Douar Hicher	2	Lycée Khaled Ibn El Oualid à Douar Hicher
3	Ecole préparatoire de Borj El Amri	3	Lycée de Borj El Amri
4	Ecole préparatoire Ibn Rochd Menzel Bourguiba	4	Lycée Ibn Rochd à Menzel Bourguiba
5	Ecole préparatoire de Sidi Aiche	5	Lycée de Sidi Aiche
6	Ecole préparatoire de Bouficha	6	Lycée de Bouficha
7	Ecole préparatoire route de Morneg Boumhel	7	Ecole préparatoire Aboul Abbès Ahmed Al Abyani à Boumhel
8	Ecole préparatoire cité Ennour 2 à Kasserine	8	Ecole préparatoire Ibn Khaldoun à Kasserine
9	Ecole des Métiers de Gabès	9	Ecole des Métiers rue Oasis à Gabès
10	Ecole préparatoire de Douz	10	Ecole préparatoire El Houssari à Douz
11	Lycée avenue Commandant Béjaoui à Sousse	11	Lycée El Jawhara à Sousse
12	Ecole préparatoire de Hammamet	12	Ecole préparatoire rue Hédi Wali à Hammamet
13	Lycée de Kélibia	13	Lycée Abdel Aziz Khouja à Kélibia
14	Lycée 2 mai 1966 Médenine	14	Lycée pilote de Médenine
15	Ecole préparatoire de Métouia	15	Ecole préparatoire Mohamed Kheireddine Bouine à Métouia
16	Lycée Néapolis El M'razga	16	Lycée pilote de Nabeul

Art. 2. – Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2002-625 du 26 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Feriana, gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gbal.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Feriana, gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gbal, entourées d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1 (1)	2h66a27ca	Noureddine Ben Abdelkader Saidi
2	4 (4)	68a10ca	Mohamed Ben Hafnaoui Chahlaoui
3	5 (5)	1h65a97ca	Mohamed Ben Hechmi Chahlaoui et son frère Mustapha
4	6 (6)	32a02ca	Ameur Ben Ahmed Ben Ibrahim Ferchichi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
5	7 (7) 12 (12) 31 (31)	73a85ca 71a76ca 1h71a69ca	Ali Ben Mohamed Salah Ben Mohamed
6	8 (8)	1h03a93ca	Omar Ben Ahmed Mhamdi
7	9 (9)	24a28ca	Hédi Ben Makki Mhamdi
8	10 (10)	6a09ca	Salah Ben Belgacem Ben Mohamed
9	11 (11)	2h77a24ca	Hafnaoui Ben Azzouzi Herchi
10	13 (13) 14 (14)	23a18ca 4h34a49ca	Mohamed Ben Azouzi Mhamdi
11	15 (15)	1h75a30ca	Moujahed Ben Salah Ben Mohamed
12	16 (16)	86a79ca	Ibrahim Ben Mohamed Ben Rahayel et ses frères
13	17 (17) 72 (72)	10h15a96ca 1h89a41ca	Makki Ben Amor Ben Ali Guedouari ou Guedraoui
14	18 (18) 54 (54)	48a11ca 1h12a93ca	Youssef Ben Mahmoud Guedouari ou Guedraoui
15	19 (19) 20 (20) 70 (70) 84 (84) 86 (86)	5a21ca 4a63ca 30a98ca 40a67ca 3a21ca	Ali Ben Mohamed Salah Ben Ali Guedouari ou Guedraoui
16	21 (21)	5h45a32ca	Salah Ben Mahmoud Guedouari ou Guedraoui
17	22 (22) 24 (24) 62 (62) 63 (63) 71 (71) 79 (79) 80 (80) 85 (85)	12a26ca 1h92a19ca 3h35a61ca 30a61ca 49a95ca 2a95ca 21a73ca 1h58a84ca	Ayachi Ben Mohamed Salah Guedouari ou Guedraoui
18	23 (23) 68 (68) 81 (81)	3h36a35ca 27a27ca 42a10ca	Mahmoud Ben Mohamed Salah Guedouari ou Guedraoui
19	25 (25) 64 (64) 67 (67) 83 (83)	1h28a38ca 39a41ca 53a46ca 1h54a07ca	Bennani Ben Mohamed Salah Guedouari ou Guedraoui
20	26 (26)	10a89ca	Khedhiri Ben Mouldi Achouri
21	27 (27)	93a28ca	Belgacem Ben Dachraoui Achouri
22	28 (28)	34a18ca	Mohamed Ben Hafnaoui Chahlaoui
23	29 (29) 32 (32)	80a35ca 2h18a04ca	Noureddine Ben Abdelkader Ben Saïdi M'hamdi
24	30 (30)	76a10ca	Mohamed Ben Ahmed Ben Mahmoud Ben Mohamed
25	33 (33)	1h01a82ca	Salah Ben Belgacem Ben Mohamed
26	34 (34)	66a67ca	Chrada Bent Mohamed Ben Rahaeïl
27	35 (35)	1h03a37ca	Hcine Ben Mohamed Ben Abdallah
28	36 (36)	52a39ca	Hédi Ben Mekki M'hamdi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
29	37 (37)	29a72ca	Abdallah Ben Mekki Ben Mohamed
30	38 (38)	41a88ca	Hamma Ben Mekki Ben Mohamed
31	39 (39)	38a63ca	Mabrouk Ben Azhari M'hamdi
32	40 (40)	62a69ca	Hnifi Ben Mekki M'hamdi
33	41 (41)	62a08ca	Ali Ben Dhaouadi Ben Mohamed
34	42 (42)	64a54ca	Khairredine Ben Abdallah M'hamdi
35	43 (43)	56a29ca	Kéfi Ben Dhaouadi M'hamdi
36	46 (46)	3h35a87ca	Ouarda Ben Ibrahim Ben Farhat Hajji
37	47 (47)	9a16ca	Mohamed Ben Azzouzi M'hamdi
38	48 (48)	1h76a77ca	Béchir Ben Mustapha Ben Mohamed
39	49 (49)	1h67a58ca	Werdi Ben Mohamed Sghayer Ben Mohamed
40	50 (50)	2h16a25ca	Taher Ben Mohamed Sghayer Ben Mohamed
41	51 (51)	3h58a89ca	Soltan Ben Salah Ben Ali M'hamdi
42	52 (52)	1h38a07ca	Salah Ben Mahmoud Guedouari
43	53 (53) 59 (59)	1h38a90ca 9h47a99ca	Hédi Ben Mahmoud Guedouari
44	55 (55)	1h27a89ca	Soulaf Bent Ali Ben Mahmoud Guedouari
45	56 (56) 57 (57) 58 (58)	4h72a37ca 43a39ca 1h63a66ca	Fatma Bent Mbarek Guedouari
46	60 (60) 61 (61) 69 (69) 82 (82)	1h08a21ca 37a61ca 25a72ca 32a87ca	Mohamed Messaï Ben Youssef Guedouari et son frère Mohsen Herchi
47	65 (65) 76 (76) 77 (77) 78 (78)	10a89ca 8h05a83ca 17a73ca 28a52ca	Aroussi Ben Mouldi Achouri
48	66 (66)	1h05a69ca	Ali Ben Othman Achouri
49	73 (73) 75 (75)	68a45ca 30a52ca	Mohamed Ben Bechir Achouri
50	74 (74)	2h65a10ca	Othman Ben Bechir Amari
51	88 (88)	60a69ca	Mohamed Sghayer Ben Ibrahim Achouri
52	89 (89)	88a48ca	Ali Ben Ibrahim Achouri

Art. 2. Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-626 du 28 mars 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité « Nouvelle Matmata » du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Gharaïba)

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité «Nouvelle Matmata» à la délégation de la Nouvelle Matmata en date du 24 mars 1997, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Henchir Gharaïba, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de la Nouvelle Matmata le 21 juin 1997, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 18 décembre 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 février 2002.

Décrète :

Article Premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité « Nouvelle Matmata » à la délégation de la Nouvelle Matmata, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Henchir Gharaïba et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 24 mars 1997, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de la Nouvelle Matmata le 21 juin 1997, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 18 décembre 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 février 2002, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2002.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-627 du 26 mars 2002, modifiant et complétant le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour l'année 1995 et notamment ses articles 45 et 46,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996 et notamment son article 63,

Vu le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane,

Vu le décret n° 2001-1183 du 22 mai 2001, portant dissolution de l'office national de la vigne,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 susvisé sont modifiées comme suit :

Article premier. - Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18%... (le reste sans changement).

Art. 2. - Les dispositions du deuxième tiret de l'article 2 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 susvisé sont modifiées comme suit :

- les producteurs du vin en vrac et les embouteilleurs de vins.

Art. 3. - Sont ajoutés au décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 susvisé les articles 43 bis et 43 ter ainsi libellés :

Article 43 bis. - Est affecté au fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, un montant annuel égal à un million quatre cents mille dinars, prélevé sur les recettes au titre du droit de consommation dû sur les produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.

Le trésorier général de Tunisie procède, chaque mois, au virement au profit dudit fonds du douzième du montant susvisé.

Article 43 ter. - Est affecté au fonds de concours ouvert au budget du ministère des finances intitulé "prêts sur gage", un montant annuel égal à 50% des recettes au titre de la capsule fiscale sur les vins, instituée par l'article 6 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997.

Art. 4. - I - Les dispositions des deux derniers tirets de l'article 11 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

- les quantités de vins bruts en vrac produites au cours de la campagne.

II - Est ajouté à l'article 11 susvisé, ce qui suit :

Les producteurs de vins sont également tenus de déposer au bureau de contrôle des impôts compétent, au

plus tard le 31 décembre de chaque année, une déclaration du modèle fourni par l'administration comportant, notamment, les renseignements suivants :

- les noms, prénoms ou raison sociale du propriétaire de l'unité de vinification et son adresse,
- le matricule fiscal,
- le stock de vins par catégorie provenant des campagnes antérieures,
- les quantités nettes de vins par catégorie obtenues après extraction de lies,
- les quantités de lies.

Art. 5. – L'annexe III du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, fixant le tarif du droit de consommation applicable aux alcools, est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 6. – Les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Tarif du droit de consommation applicable aux alcools

Numéro du tarif douanier	Désignation des produits	Droit de consommation
22-05	(sans changement)	(sans changement)
22-06	(sans changement)	(sans changement)
22-07	- Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, mauvais goût, pour le compte de l'Etat.....	4,200D/hectolitre
	- Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres, mauvais goût, destinés aux ménages.....	4,200D/hectolitre
	- Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels, pour le compte de l'Etat.....	10,500D/hectolitre
	- Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels.....	10,500D/hectolitre
	- Alcools éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres, destinés essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l'exclusion des alcools utilisés dans la fabrication des vinaigres.....	380,000D/hectolitre
22-08	(sans changement)	(sans changement)

Décret n° 2002-628 du 1^{er} avril 2002, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2002-7 du 21 janvier 2002, ratifiant le décret-loi n° 2001-1 du 11 octobre 2001, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien,

Vu le décret-loi n° 2001-1 du 11 octobre 2001, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien et notamment son article 3.

Décète :

Article premier. - La garantie de l'Etat est accordée, pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés, au profit :

- de la société tunisienne d'assurance et de réassurance "STAR" en sa qualité de gestionnaire du pool de coassurance de la flotte aérienne des sociétés (TUNISAIR) et (TUNINTER),

- de la compagnie d'assurance et de réassurance Tuniso-Européenne "Carte" au titre du contrat d'assurance de la flotte aérienne de la société "Nouvel Air".

Art. 2. - Cette garantie est accordée pour la couverture des dommages dont le montant excède la limite maximale fixée à cinquante millions de dollars américains par les contrats d'assurance de la flotte aérienne. Le plafond des indemnisations, objet de la garantie, est fixé à neuf cent cinquante millions de dollars américains par événement et par appareil.

Art. 3. - La garantie est accordée pour une durée d'un mois à compter du 1^{er} avril 2002 à zéro heure.

Art. 4. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
--

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement économique du 28 mars 2002.

Monsieur Riadh Abbas est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la société El Bouniane, et ce, en remplacement de Madame Jamila Kaâbi.

Par arrêté du ministre du développement économique du 28 mars 2002.

Monsieur Ali Bey est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'entreprise de l'office du développement du Nord Ouest, et ce, en remplacement de Monsieur Salah Mejri.

Par arrêté du ministre du développement économique du 28 mars 2002.

Monsieur Youssef Dridi est nommé membre représentant le gouvernorat de Kébili au conseil d'entreprise de l'office du développement du Sud, et ce, en remplacement de Monsieur Ahmed Smaoui.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 4 avril 2002"
